

ACTA NÚMERO DIECISIETE GUION CERO NUEVE GUION VEINTE VEINTISEIS, DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA, EL DÍA MIÉRCOLES DOS DE SETIEMBRE DEL DOS MIL VEINTISEIS A LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS, DE FORMA BIMODAL.

MIEMBROS PRESENTES:

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc
MPsC. Luis Emilio Corrales Campos
Dra. Paola Vargas Gómez, MSc
Dra. Rita Cerdas Fonseca, M.Psc
Lic. Adrián Obando Rodríguez
Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda
Dra. Wendy Zúñiga Sánchez, Licda
Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic.

Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Tesorero
Vocalía I
Vocalía II
Vocalía III
Fiscalía

ASISTEN:

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic.
Licda. Ivannia Coto Garro
Lic. Alejandro Delgado Faith

Fiscalía
Directora Ejecutiva
Asesor Legal

RESPONSABLE DEL ACTA:

Melanie Venegas Chaves

Secretaria Administrativa

Comprobación Quórum

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Buenas noches, bienvenidos a esta Sesión Ordinaria N° 17-09-2026 de hoy 2 de septiembre del 2026 dando inicio con el artículo, artículo primero que sería la comprobación del quórum.

Su servidora en la Presidencia Ivania Serrano Brenes.

En la Vicepresidencia el Máster Luis Emilio Corrales.

MPsC. Luis Emilio Corrales Campos

Presente desde. Desde mi domicilio y Aserrín.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Gracias, en la Secretaría la doctora Paola Vargas.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Buenas noches, presente de manera virtual desde Moravia.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Muchas gracias, en la Tesorería la doctora Rita Cerdas.

Dra. Rita Cerdas Fonseca, M.Psc.

Buenas noches, presente desde casa habitación en Pérez Zeledón.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Gracias en la primera vocalía el Licenciado Adrián Obando.

Lic. Adrián Obando Rodríguez

Presente.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Gracias.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

En la II Vocalía, la Licenciada Laura Bogantes.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Buenas noches, presente desde mi casa habitación en Grecia.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Gracias, en la III Vocalía, la vocalía, la doctora Wendy Zúñiga.

Dra. Wendy Paola Zúñiga Sánchez, Licda

Buenas noches, presente.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Nuestro fiscal de Junta Directiva, el Licenciado Randall Márquez.

Dr. Randall Eliseo Solís Márquez, Lic

Presente.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Gracias, en nuestra Dirección Ejecutiva, la señora Ivania Coto.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Presente.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Nuestro asesor de junta directiva, el señor Alejandro Delgado.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Presente, buenas noches.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Gracias, y nuestro apoyo secretaria, la señorita Melany Venegas.

Melany Venegas Chaves

Presente.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Muchas gracias.

ARTÍCULO II

Aprobación de la agenda

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Una vez comprobado el quórum, pasamos al artículo segundo, que sería la aprobación de la agenda.

¿Paola tenías alguna anotación a la agenda?

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Sí, por favor si este punto número uno de la correspondencia externa ¿se podría, trasladar?

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Alguien tiene alguna objeción a la solicitud de la doctora Vargas? siendo así, se aprueba por unanimidad la solicitud.

ACUERDO: JD.CPPCR-690-2026

Dar por aprobada la agenda propuesta para la sesión ordinaria N°17-09-2026.

ARTÍCULO III

Lectura y aprobación de Acta.

Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 16-08-2026 del 19 de agosto y el Acta de la Sesión Extraordinaria 08-08-2026 del 26 de agosto.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Con esto pasamos al artículo tercero, que sería la aprobación de la lectura de la del acta de la Sesión Ordinaria de 16-08-2026 del 19 de agosto, así como la del Acta de la Sesión extraordinaria 08-08-2026 del 26 de agosto del presente año, ¿tiene algún miembro de esta Junta Directiva alguna objeción? se aprueba entonces por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-691-2026

Dar por aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria 16-08-2026 del 19 de agosto y el Acta de la Sesión Extraordinaria 08-08-2026 del 26 de agosto.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Y con esto pasamos al artículo cuarto de correspondencia externa y le damos la palabra a la doctora Vargas, adelante doctora.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Gracias.

ARTÍCULO IV

Correspondencia Externa

1. **Correo recibido el 17 de agosto del señor Patricio Castiglioni. ASUNTO:** Comparte consulta y preocupación por actividad "al mejor estilo del viejo oeste".

ACUERDO: JD.CPPCR-692-2026

Se traslada tema para próxima sesión, según consta en acuerdo JD.CPPCR-690-2026.

2. **Correo recibido el 17 de agosto de la Procuraduría General de la República. ASUNTO:** Comparten dictamen PGR-C-134-2026.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 17 de agosto de la Procuraduría General de la República, comparte el dictamen PGR-C-134-2026. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna objeción al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-693-2026

En atención al dictamen PGR-C-134-2026, remitido por la Procuraduría General de la República, esta Junta Directiva acuerda dar por recibida la información contenida en dicho dictamen y tomar nota.

- 3. Correo recibido el 18 de agosto de la Licda. Dahyana Cordero, Fundación Casa de los Niños. ASUNTO:** Solicitud formal de Charla sobre Abordaje de Conductas Suicidas.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 18 de agosto de la Licenciada Dahyana Cordero, Fundación Casa de los Niños, comparte solicitud formal de charlas sobre abordaje de conductas suicidas. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-694-2026

En atención a la solicitud presentada por la Licda. Dahyana Cordero, de la Fundación Casa de los Niños, para la realización de una charla sobre Abordaje de Conductas Suicidas, esta Junta Directiva acuerda trasladar la solicitud a la señora Marianella Monge Fallas, encargada del CAPP, para que valore su participación en la actividad.

- 4. Correo recibido el 18 de agosto de la señora Lizbeth Donato Palavicini. ASUNTO:** Consulta sobre permisos para atención en nueva fundación.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 18 de agosto de la señora Lizbeth Donato Palavicini, consulta sobre permisos para atención en nueva Fundación. El correo que ha circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-695-2026

En atención a la consulta presentada por la señora Lizbeth Donato Palavicini, sobre los permisos para brindar atención psicológica en una nueva fundación, esta Junta Directiva acuerda responder en los siguientes términos:

El CPPCR, es el ente regulador encargado de velar por el correcto ejercicio de la profesión de la Psicología en el país, de conformidad con la Ley Orgánica N.º 6144 y su Reglamento.

Todo profesional en Psicología que brinde servicios, ya sea de forma independiente, institucional o a través de una organización como una fundación, asociación o empresa, debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:

- Encontrarse debidamente incorporado/a, activo/a ante y al día con el CPPCR.
- Cumplir con la normativa vigente en materia de salud, tributaria y de funcionamiento de organizaciones, según corresponda ante las instancias del Estado costarricense. Cabe señalar que el CPPCR no emite permisos de funcionamiento para fundaciones. Para ello debe consultar con los entes estatales correspondientes como el Ministerio de Salud, Municipalidad respectiva y Registro de Fundaciones del Registro Nacional.

Por su parte, según el Marco Ético-Deontológico de nuestro Colegio Profesional, Independientemente de la figura jurídica bajo la cual se brinde el servicio, todo colegiado/a está en la obligación de regirse por el Código de Ética y Deontológico del CPPCR. Este código establece los principios y normas que garantizan una práctica profesional responsable, respetuosa de los derechos de las personas usuarias, con confidencialidad, consentimiento informado, competencia profesional y la no discriminación.

En resumen, desde el CPPCR no se otorga un "permiso" específico para fundaciones, pero sí le corresponde a usted como profesional en Psicología garantizar que el ejercicio profesional dentro de la fundación se realice con apego estricto a la Ley, al Reglamento y al Código Ético y Deontológico que rigen nuestra profesión, así como la legislación laboral.

Le invitamos a consultar el Código de Ética y Deontológico del CPPCR completo en nuestra página web:

https://psicologiacr.com/?smd_process_download=1&download_id=72593

Agradecemos su iniciativa de brindar atención psicológica a las familias y reiteramos nuestra disposición para orientarle en temas propios del ejercicio profesional.

- 5. Correo recibido el 18 de agosto del señor Pedro Pablo Pérez Macías, MAE Director Ejecutivo, Fundación FINTEC. ASUNTO:** Comparte propuesta de convenio.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 18 de agosto del señor Pedro Pablo Pérez Macías, Director Ejecutivo Fundación FINTEC, comparte propuesta de convenio. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-696-2026

En atención a la propuesta de convenio presentada por el señor Pedro Pablo Pérez Macías, MAE, Director Ejecutivo de la Fundación FINTEC, esta Junta Directiva acuerda trasladar la gestión al Departamento de Vida Gremial, para el respectivo proceso.

6. **Correo recibido el 21 de agosto del Ministerio de Salud. ASUNTO:** Comparte oficio CARTA-MS-DSS-URHS-79-2026 en Solicitud de colaboración para el llenado de cuestionarios dirigidos a colegios profesionales.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 21 de agosto del Ministerio de Salud, comparte oficio CARTA-MS-DSS-URHS-79-2026 en solicitud de colaboración para el llenado de cuestionarios dirigidos a colegios profesionales. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-697-2026

En atención al oficio CARTA-MS-DSS-URHS-79-2026, remitido por el Ministerio de Salud, mediante el cual se solicita colaboración para el llenado de cuestionarios dirigidos a los colegios profesionales, esta Junta Directiva acuerda trasladar la gestión al Departamento de Vida Gremial, para que proceda con el llenado de los cuestionarios con base en la información disponible sobre las actividades que se han llevado a cabo en esta materia.

7. **Correo recibido el 21 de agosto del Banco Popular. ASUNTO:** Comparten oficio BPTH-484-2026 en solicitud de divulgación de información.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 21 de agosto del Banco Popular comparten oficio BPTH-484-2026. En solicitud de divulgación de información, el correo fue circulado el previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-698-2026

En atención al oficio BPTH-484-2026, remitido por el Banco Popular, mediante el cual se solicita la divulgación de información, esta Junta Directiva acuerda aprobar su divulgación, siempre que esta se realice únicamente por medio del correo electrónico institucional dirigido a las personas colegiadas.

- 8. Correo recibido el 21 de agosto del Área de Planificación para el Desarrollo del Recurso Humano del CENDEISS-CCSS. ASUNTO:** Comparten oficio APDRH-SP-0078-2026 en solicitud de reunión para explorar mecanismos de cooperación en materia de capacitación y desarrollo profesional.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 21 de agosto del Área de Planificación para el Desarrollo del Recurso Humano del Guión Caja Costarricense del Seguro Social, comparten oficio APDRH-SP-0078-2026, en solicitud de reunión para explorar mecanismos de cooperación en materia de capacitación y desarrollo profesional. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-699-2026

En atención al oficio APDRH-SP-0078-2026, remitido por el Área de Planificación para el Desarrollo del Recurso Humano del CENDEISS-CCSS, mediante el cual se solicita una reunión para explorar mecanismos de cooperación en materia de capacitación y desarrollo profesional, esta Junta Directiva acuerda coordinar la reunión para el mes de octubre ya que en este momento se encuentra en desarrollo el diagnóstico de necesidades y para entonces ya se tendrán los datos actualizados sobre intereses formativos para el 2027, por tanto, la reunión será atendida por la jefatura del Departamento de Vida Gremial.

- 9. Correo recibido el 21 de agosto del Ministerio de Salud. ASUNTO:** Comparten oficio CARTA-MS-DSS-URHS-82-2026, sobre Invitación a la Jornada Virtual de Sensibilización sobre Envejecimiento Saludable y Fortalecimiento de la Formación Continua del Recurso Humano en Salud.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 21 de agosto del Ministerio de Salud, comparten oficio CARTA-MS-DSS-URHS-82-2026, sobre invitación a la Jornada Virtual de Sensibilización sobre Envejecimiento saludable y fortalecimiento de la formación continua del recurso humano en salud. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-700-2026

En atención al oficio CARTA-MS-DSS-URHS-82-2026, remitido por el Ministerio de Salud, mediante el cual se invita a la Jornada Virtual de Sensibilización sobre Envejecimiento Saludable y Fortalecimiento de la Formación Continua del Recurso Humano en Salud, esta Junta Directiva acuerda hacer de conocimiento de las diferentes comisiones del CPPCR la información relacionada con dicha actividad, para lo que corresponda.

- 10. Correo recibido el 24 de agosto de la señora Patricia Vilchez Castro. ASUNTO:** Solicitud de Auditorio del Colegio, para presentación de su primer libro.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 24 de agosto de la señora Patricia Vilchez Castro, solicitud de auditorio del colegio para presentación de su primer libro. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-701-2026

En atención a la solicitud presentada por la señora Patricia Vilchez Castro, para el uso del auditorio del Colegio con motivo de la presentación de su primer libro, esta Junta Directiva acuerda trasladar la gestión a la Dirección Ejecutiva, para que informe el precio de alquiler del auditorio y revise la disponibilidad de fechas para la actividad.

- 11. Correo recibido el 24 de agosto del señor Jose Luis Rodriguez Castro, ONG Fundación Desarrollo Integral los Pensadores FUNDEINPE. ASUNTO:** Comparte invitación para la funcionaria Marianela Monge Fallas como Ponente - "SIMPOSIO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y POSTVENCIÓN DEL SUICIDIO", para valoración y aval de los directivos.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 24 de agosto del señor José Luis Rodríguez Castro, ONG Fundación Desarrollo Integral los Pensadores FUNDEINPE comparte invitación para la funcionaria Marianela Monge Fallas como ponente Simposio Internacional para la Prevención y Postvención del Suicidio para valoración y aval de los directivos. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-702-2026

En atención a la invitación presentada por el señor José Luis Rodríguez Castro, de la ONG Fundación Desarrollo Integral Los Pensadores (FUNDEINPE), para la participación de la funcionaria Marianella Monge Fallas como ponente en el "Simposio Internacional para la Prevención y Postvención del

Suicidio”, esta Junta Directiva acuerda trasladar la invitación a la señora Marianella Monge Fallas, para que valore su participación en dicha actividad.

- 12. Correo recibido el 25 de agosto del señor Francis Bell. ASUNTO:** Comparte Propuesta de colaboración institucional con la Asociación Internacional de Institutos de Coaching (ICI).

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 25 de agosto del señor Francis Bell, comparte propuesta de colaboración institucional con la Asociación Internacional de Institutos de Coaching (ICI). El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? Se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-703-2026

En atención a la propuesta de colaboración institucional presentada por el señor Francis Bell, relacionada con la Asociación Internacional de Institutos de Coaching (ICI), esta Junta Directiva acuerda se traslada a la Fiscalía para que con apoyo del Departamento de Vida Gremial, se puedan valorar los contenidos del curso, para validar que tenga evidencia científica pertinente a la disciplina psicológica.

RESPONSABLES FISCALÍA Y VIDA GREMIAL.

- 13. Correo recibido el 25 de agosto de Comisión de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. ASUNTO:** Invitación para envío de propuestas para el Congreso de Derecho a la Salud 2027.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 25 de agosto de Comisión de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, invitación para envío de propuestas para el Congreso de Derecho a la Salud 2027. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-704-2026

En atención a la invitación remitida por la Comisión de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, para el envío de propuestas de temas para el Congreso de Derecho a la Salud 2027, esta Junta Directiva acuerda responder lo siguiente:

En respuesta a su atenta invitación, y en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas representadas para la protección del derecho a la salud, me permito proponer los siguientes 6 temas para la construcción del programa académico.

ENFOQUE: Acceso a la Psicología como garantía del Derecho a la Salud

- **El Derecho al Acceso a la Psicología en el Primer Nivel de Atención de Salud**
Analizar las obligaciones jurídicas del Estado costarricense para garantizar servicios de Psicología en EBAIS y áreas de salud de la CCSS. Barreras legales, presupuestarias y de recurso humano que limitan el acceso oportuno, y propuestas desde el Derecho de la Salud y la Ley Orgánica 6144 para revertirlas.
- **Psicología en Centros Educativos: Derecho a la Salud Integral de Niñas, Niños y Adolescentes**
Abordar el marco normativo que respalda la presencia de profesionales en Psicología en el MEP y en centros educativos privados. Responsabilidad legal de las instituciones para la prevención, detección temprana y atención de problemáticas psicosociales como garantía del derecho a la educación y a la salud.
- **Bienestar y Salud Psicológica en el Ámbito Laboral: Deberes de los Patronos y Protección del Derecho al Trabajo Digno**
Discutir las obligaciones legales de los empleadores en materia de prevención de riesgos psicosociales, acoso laboral y burnout. El rol de la Psicología como servicio preventivo y el análisis desde el Código de Trabajo, convenios de OIT y la responsabilidad civil del patrono.
- **Acceso a la Psicología en las Comunidades: Articulación entre Derecho, Políticas Públicas y Profesión**
Explorar modelos jurídicos y administrativos para llevar servicios psicológicos a comunidades a través de gobiernos locales, IMAS, INAMU y organizaciones sociales. Analizar el derecho de las poblaciones en condición de vulnerabilidad a contar con atención psicológica como parte del derecho a la salud pública.
- **Regulación, Ética y Calidad del Ejercicio Profesional: Garantías Jurídicas para el Acceso Efectivo**
Estudiar cómo el marco legal y el Código Ético-Deontológico del CPPCR garantizan que el acceso a la Psicología sea brindado por profesionales idóneos. Analizar intrusismo, publicidad engañosa y responsabilidad profesional como elementos que protegen el derecho de la población a una atención ética y competente.
- **Deber de Verificación de la Idoneidad Profesional: Corresponsabilidad de la Persona Usaria y del Estado en el Acceso a Servicios de Psicología**
Abordar desde el Derecho de la Salud la obligación de la persona usuaria de verificar la condición de colegiatura activa del profesional en Psicología, así como el deber del Estado y

de las instituciones de informar y facilitar el acceso a los registros públicos de profesionales. Analizar el impacto legal del intrusismo, la publicidad engañosa y las consecuencias de recibir atención de personas no habilitadas, a la luz de la Ley Orgánica 6144 y el Código Ético-Deontológico del CPPCR.

Esta propuesta busca visibilizar el acceso a la Psicología en el primer nivel de atención, centros educativos, lugares de trabajo y comunidades como un componente esencial para la garantía efectiva del derecho a la protección de la salud, desde un abordaje interdisciplinario entre el Derecho y la Psicología.

- 14. Correo recibido el 25 de agosto del Ministerio de Salud. ASUNTO:** Comparten oficio CARTA-STSM-0455-2026, en solicitud de ratificación o designación de representante ante el Órgano Técnico de Apoyo (OTA).

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 25 de agosto del Ministerio de Salud, comparten oficio CARTA-STSM-0455-2026, en solicitud de ratificación o designación de representante ante el Órgano Técnico de Apoyo (OTA).

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo?

MPsC. Luis Emilio Corrales Campos

Si, la observación es que en este caso yo votaría en contra de las personas propuestas y a favor de mantener la ratificar las que están este nombradas.

Dra. Rita Cerdas Fonseca, M.Psc.

Buenas noches, igual en mi caso no estaría de acuerdo con esta propuesta y mi opinión es ratificar a los representantes que teníamos anteriormente, al doctor Ángelo Argüello y el doctor Sender Herrera, quien han hecho un excelente trabajo anteriormente.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

De acuerdo.

Dra. Laura Patricia Bogantes Matamoros, Licda

Yo estaría votando igual esa misma sentido, a favor de ratificar a las personas que están actualmente como representantes.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Le damos la palabra a la doctora Vargas, que también está virtual.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Gracias, yo estaría en contra de la ratificación.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

O sea, a favor del acuerdo.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Sí, correcto.

Lic. Adrián Obando Rodríguez

Ok bueno, cualquiera...

Lic. Adrián Obando Rodríguez

Yo estaría a favor de ratificar a los dos que ya están por la experiencia con la Secretaría Técnica y con la Ley de Salud Mental.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Entonces estarías en contra

Lic. Adrián Obando Rodríguez

del acuerdo,

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

de acuerdo Wendy.

Dra. Wendy Paola Zúñiga Sánchez, Licda

Yo estoy a favor de esta propuesta, y no ratificar a estas personas, porque a mí se me externó de manera directa por parte del representante abro comillas "Wendy yo no puedo trabajar con usted", así mismo ha manifestado su crítica no constructiva hacia el actuar de la Junta, entonces no estaría de acuerdo en que se de esos nombramientos.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc

Yo también estoy a favor del acuerdo propuesto y realmente las personas que están denominadas hasta ahorita el doctor Argüello y el doctor Herrera no tienen una comunicación directa con esta Junta Directiva, al menos no con todos los miembros, lo cual a mí me da pie de que para tener personas delegadas y representantes en algún órgano es importante tener una comunicación directa, entonces esta es mi razón por cual, sin embargo, se toman los votos habiendo cuatro personas a favor de que

siga con la ratificación de estas personas y tres definitivamente en contra de que estas personas sigan, que conste en actas.

Dra. Wendy Paola Zúñiga Sánchez, Licda

Yo quisiera también hacer una reflexión dejando sobre la mesa y en actas que considero razonable que la Junta Directiva nombre personas, además de contar con condiciones necesarias para ejercer adecuadamente esa representación, puedan mantener una relación de trabajo funcional con la Junta y comprender la visión institucional, que se está en ruptura de desarrollar, esto por supuesto, no significa que las personas representantes deban coincidir en todo con los miembros de la Junta. Las diferencias de criterio son absolutamente válidas forman parte del funcionamiento democrático de cualquier órgano colegiado, sin embargo, me parece distinto cuando una persona ha manifestado abiertamente que no puede trabajar con determinados miembros de la Junta en este escenario considero legítimo mi argumento y duda en si existe realmente las condiciones necesarias para mantener una representación institucional adecuada y una coordinación efectiva con el órgano que realizó su nombramiento.

Además, quisiera plantear otra preocupación que considero de suma importancia, hasta donde yo tengo conocimiento estas hagan presentaciones y ahora hablo de manera general no suelen presentar informes periódicos a la Junta Directiva sobre las gestiones realizadas en nombre del Colegio. Por esta razón, solicito que se revise si existe algún acuerdo, reglamento o disposición que establezca la obligación de presentar este tipo de informes y si no existe, valorar la conveniencia de establecerlos.

Considero que la rendición de cuentas es fundamental la Junta Directiva debería conocer qué gestiones realizan las personas que ha designado, cuáles posiciones institucionales han sostenido y que asuntos relevantes requieren conocimiento o seguimiento por parte del colegio. Esto también permite garantizar algo que me parece sumamente esencial y vital, y es que estas representaciones se ejerzan efectivamente en nombre del colegio y carácter institucional, y que no terminen convirtiéndose en la práctica o en representaciones de carácter personal. No se trata de limitar la independencia de criterio de ninguna persona, sino de asegurar que exista coordinación, transparencia, rendición de cuentas y sobre todo, claridad respecto de a quién se está representando cuando se actúa en nombre del Colegio.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Muchísimas gracias doctora.

Dra. Rita Cerdas Fonseca, M.Psc.

Yo también quisiera agregar algo porque como también Wendy, agregó ahí, que a mí me parece que la decisión, en mi caso, de que se ratifique a ellos es por el trabajo que han hecho durante mucho tiempo, en donde si antes existía una comunicación fluida con Junta Directiva, no entiendo hasta donde eso dejó de ser, sin embargo, como lo sabemos la mayoría por muchos trabajos previos que han realizado, tienen muchísima experiencia, en temas de salud mental y nos han representado dignamente. Entonces que también si quede en acta que por eso es que queremos que se ratifique a ambos. Adrián mencionó algunos temas, pero no son los únicos y si considero que es importante que podamos también tomar en cuenta la trayectoria de ambos y el trabajo que han venido haciendo para el colegio y para el gremio.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Solicito por favor que bajo las recomendaciones que nos hacía la doctora Zúñiga, la Dirección Ejecutiva pueda hacer la recabación de estos datos para tomarlos en cuenta en una próxima sesión de Junta Directiva.

Dra. Laura Patricia Bogantes Matamoros, Licda

Iva. Yo pienso, bueno, con lo que Wendy decía, me parece muy bien, todos los representante más bien debería de dar rendición de cuentas a Junta Directiva de lo que hace y presentar informes en todas, no solo como lo hacemos con las comisiones, sino todos los representantes. Porque tenemos representantes en FECOPROU, tenemos representantes del Banco Popular en otras instancias o también cuando representan al Colegio, en actividades, en actividades, tal vez no formales o formales, pero que si siempre se les solicite una rendición de esa de esa actividad a la cual participó.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Adelante don Alejandro.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Nada más hay que aclarar que es evidentemente no los cubre a ustedes como directores, porque en el día a día ustedes están informando, es para los que son representantes ajenos a Junta Directiva.

Dra. Laura Patricia Bogantes Matamoros, Licda

Sí, señor correcto.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Sí, sí.

ACUERDO: JD.CPPCR-705-2026

En atención al oficio CARTA-STSM-0455-2026, remitido por el Ministerio de Salud, mediante el cual se solicita la ratificación o designación de personas representantes ante el Órgano Técnico de Apoyo (OTA) de la Secretaría Técnica de Salud Mental, esta Junta Directiva acuerda ratificar la representación vigente del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ante dicho órgano, designando como representante titular al señor Ángel Argüello Castro, código profesional 1490, y como representante suplente al señor Sender Herrera Sibaja, código profesional 3008.

La presente decisión se adopta con **cuatro votos a favor y tres votos en contra**.

Asimismo, se acuerda que las personas que ejerzan representaciones del CPPCR ante órganos externos deberán mantener una comunicación y coordinación adecuada con la Junta Directiva, así como rendir cuentas sobre las gestiones realizadas en representación del Colegio, en los términos que correspondan.

Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que recopile y presente a esta Junta Directiva la información relacionada con los mecanismos existentes para la rendición de cuentas de las personas representantes del CPPCR ante instancias externas, a efectos de valorar lo correspondiente en una próxima sesión.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Gracias, don Alejandro, procedemos, le devolvemos la palabra a la doctora Vargas.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Gracias.

15. Correo recibido el 26 de agosto de la señora Rocío Ramírez Cabrera. ASUNTO: Comparte consulta técnica.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 26 de agosto de la señora Rocío Ramírez Cabrera comparte consulta técnica. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-706-2026

En atención a la consulta técnica presentada por la señora Rocío Ramírez Cabrera, esta Junta Directiva acuerda trasladar la gestión a la Fiscalía, por ser un asunto de su competencia, para que valore la consulta y, de considerarlo pertinente, establezca contacto con la persona profesional interesada a fin de abordar el tema planteado.

RESPONSABLE FISCALÍA.

16. Correo recibido el 28 de agosto de Alonso Gamboa, estudiante de Sociología de la UCR. ASUNTO: Solicitud de apoyo para semana sobre Salud Mental y Neurodivergencias.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto de Alonso Gamboa, estudiante de Sociología de la UCR, solicitud de apoyo para Semana sobre Salud Mental y Neurodivergencias. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna objeción al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-707-2026

En atención a la solicitud presentada por el señor Alonso Gamboa, estudiante de Sociología de la Universidad de Costa Rica, para apoyo en la realización de una semana sobre Salud Mental y Neurodivergencias, esta Junta Directiva acuerda trasladar la solicitud a la Comisión de Estudio, Promoción y Visibilización de la Neurodiversidad, para su valoración.

17. Correo recibido el 28 de agosto del Centro de Orientación y Atención en Adicciones (COAA). ASUNTO: Invitación a Gran Inauguración del Centro de Orientación y Atención en Adicciones.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto del Centro de Orientación y Atención de Adicciones, comparte invitación a gran inauguración del Centro de Orientación y Atención en Adicciones. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-708-2026

En atención a la invitación remitida por el Centro de Orientación y Atención en Adicciones (COAA), para participar en la inauguración de sus instalaciones, esta Junta Directiva acuerda trasladar la invitación a la Comisión de Adicciones, con el fin de que valore la posibilidad de designar a una persona representante del Colegio para asistir a dicha actividad.

18. Correo recibido el 28 de agosto de la señora Marsella Sojo Rojas. ASUNTO: Solicitud de divulgación de un libro de su autoría, titulado "Poesía para el alma".

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto de la señora Marcela Sojo Rojas, solicitud de divulgación de un libro de su autoría titulado "Poesía para el alma". El correo fue circulado y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-709-2026

En atención a la solicitud de divulgación del libro de autoría "Poesía para el alma", presentada por la señora Marsella Sojo Rojas, esta Junta Directiva agradece la información compartida. No obstante, se acuerda informar respetuosamente que el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica no tiene como práctica avalar o difundir obras literarias, publicaciones o materiales elaborados por

terceros que no hayan sido objeto de una valoración técnica por parte de este Colegio Profesional. En consecuencia, no resulta procedente realizar la divulgación institucional del material remitido.

Asimismo, esta Junta Directiva traslada a la Dirección Ejecutiva, la realización de una actividad dirigida a profesionales en Psicología que sean escritores, con el propósito de brindar un espacio para la proyección de sus obras, pudiendo contemplarse su realización durante el próximo año, en el marco de la celebración del Día del Libro, esta posibilidad se estará valorando y en caso de ser factible su realización, lo haremos de conocimiento al gremio.

Se instruye a la Secretaría Administrativa de Junta Directiva para que comunique el presente acuerdo a la persona interesada.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Pasamos al artículo 5.º de correspondencia interna, adelante doctora.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Gracias.

ARTÍCULO V

Correspondencia Interna

- 1. Correo recibido el 17 de agosto de la Comisión de Duelo y Ajuste de la Pérdida. Asunto. ASUNTO:** Comparten oficio CPPCR-CDAP-01-2026, sobre iniciativas conmemorativas por día Internacional de la Concientización sobre el duelo perinatal.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 17 de agosto de la Comisión de Duelo y Ajuste de la Pérdida, comparten oficio CPPCR-CDAP-01-2026 sobre iniciativas conmemorativas para el día internacional de la Concientización sobre el Duelo Perinatal. El correo fue circulado previo, la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-710-2026

En atención al oficio CPPCR-CDAP-01-2026, remitido por la Comisión de Duelo y Ajuste de la Pérdida, mediante el cual se presentan iniciativas conmemorativas en el marco del Día Internacional de la Concientización sobre el Duelo Perinatal, esta Junta Directiva acuerda dar el visto bueno a la solicitud.

2. **Correo recibido el 18 de agosto del Lic. Alejandro Delgado Faith, Asesor Legal de Junta Directiva. . ASUNTO:** Comparte criterio legal sobre reconocimiento y equiparación de títulos.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 18 de agosto del Licenciado Alejandro Delgado Faith, Asesor Legal de Junta Directiva, comparte criterio legal sobre reconocimiento y equiparación de títulos. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-711-2026

En atención al criterio legal sobre reconocimiento y equiparación de títulos, presentado por el Lic. Alejandro Delgado Faith, Asesor Legal de Junta Directiva, esta Junta Directiva acuerda trasladar la información para conocimiento del Departamento de Vida Gremial y la Dirección Ejecutiva.

3. **Correo recibido el 21 de agosto de la Comisión de Psicología Organizacional. . ASUNTO:** Comparte oficio CPPCR-CPO-05-2026 en solicitud de banner publicitario.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 21 de agosto de la Comisión de Psicología Organizacional, comparte oficio CPPCR-CPO-05-2026 en solicitud de banner publicitario. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-712-2026

En atención al oficio CPPCR-CPO-05-2026, remitido por la Comisión de Psicología Organizacional, mediante el cual se solicita apoyo para el diseño e impresión de un banner publicitario para el Foro: Buenas Prácticas Profesionales en el campo de la Psicología Organizacional, esta Junta Directiva acuerda solicitar a la Comisión de Psicología Organizacional que incluyan su solicitud en el plan de trabajo 2027, en vista de que el Foro en mención ya fue realizado en 2026.

4. **Correo recibido el 21 de agosto de Comisión de Psicología Organizacional. ASUNTO:** Comparte oficio CPPCR-CPO-06-2026 en solicitud de publicación de actividad de buenas prácticas.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 21 de agosto de la Comisión de Psicología Organizacional,

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

El señor Obando está solicitando una pausa, entonces se concede próximamente, este estaré llamando a reanudar la sesión de Junta Directiva.

Lic. Alejandro Delgado Faith

Claro un receso por cinco minutos,

SE REALIZA PAUSA AL SER LAS 20:49 P.M.

SE REANUDA LA SESIÓN AL SER LAS 21:33 P.M.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Muchísimas gracias.

Reactivamos esta sesión de Junta Directiva, al ser las 9:31 minutos de la noche y le devolvemos la palabra a la doctora Vargas para seguir con la correspondencia interna, adelante doctora.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Gracias.

Correo recibido el 21 de agosto de la Comisión de Psicología Organizacional, comparte oficio de CPPCR-CPO-06-2026 en solicitud de publicación de actividad de buenas prácticas. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-713-2026

En atención al oficio CPPCR-CPO-06-2026, remitido por la Comisión de Psicología Organizacional, mediante el cual se solicita la publicación de una actividad sobre buenas prácticas, esta Junta Directiva acuerda dar el visto bueno para que se proceda con la solicitud de publicación de actividad de buenas prácticas. Se instruye al Departamento de Proyección Institucional para los fines que correspondan.

- 5. Correo recibido el 25 de agosto de la Comisión Regional Pacífico Central. . ASUNTO:** Sobre situación de renuncia del Sr. Oliver Rodríguez Campos a la Comisión.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 25 de agosto de la Comisión Regional Pacífico Central sobre situación de renuncia del señor Oliver Rodríguez Campos a la Comisión. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-714-2026

En atención al oficio remitido por la Comisión Regional Pacífico Central, relacionado con la situación de renuncia del señor Oliver Rodríguez Campos a dicha Comisión, esta Junta Directiva acuerda dar por recibido y se agradece la explicación sobre el asunto.

- 6. Correo recibido el 27 de agosto del Lic. Alejandro Delgado Faith, Asesor Legal de Junta Directiva. ASUNTO:** Comparte informe de Resolución sobre medida cautelar – Exp. 26-004206-1027-CA.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 27 de agosto del Licenciado Alejandro Delgado Faith, Asesor Legal de Junta Directiva, comparte Informe de resolución sobre medida cautelar Exp. 26-004206-1027-CA, el correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-715-2026

En atención al informe sobre la resolución relacionada con la medida cautelar dentro del Expediente N.º 26-004206-1027-CA, presentado por el Lic. Alejandro Delgado Faith, Asesor Legal de Junta Directiva, esta Junta Directiva acuerda dar por recibida la información y tomar nota de lo señalado en el informe.

- 7. Correo recibido el 28 de agosto del Equipo Organizador de Laboralmente. ASUNTO:** Comparten oficio CPPCR-LM-006-2026, invitación a la Junta Directiva para participar en la III Edición de Laboralmente Costa Rica.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto del equipo organizador de Laboralmente comparte oficio CPPCR-LM-006-2026 Invitación a la Junta Directiva para participar en la tercera edición de Laboralmente Costa Rica. El correo fue circulado previo la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-716-2026

En atención al oficio CPPCR-LM-006-2026, remitido por el Equipo Organizador de LaboralMente, mediante el cual se extiende invitación a la Junta Directiva para participar en la III Edición de LaboralMente Costa Rica, esta Junta Directiva acuerda brindar acuse de recibido a la información.

- 8. Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional. ASUNTO:** Comparte oficio CPPCR-VG-206-2026, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Occidente.

ACUERDO: JD.CPPCR-717-2026

En atención al oficio CPPCR-VG-206-2026, remitido por el Departamento de Vida Gremial, en solicitud de presupuesto para la actividad a cargo de la Comisión Regional Occidente, esta Junta Directiva acuerda aprobar la inversión de ₡792.000, los cuales se tomarán de la partida presupuestaria de Comisiones, para la realización de la actividad "Fiesta de blanco y negro: Celebrando entre Colegas", que se llevará a cabo el sábado 10 de octubre de 2026, en Villa Provenza, Alajuela, en horario de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.

La actividad está dirigida a 44 personas profesionales en Psicología activas y al día con el CPPCR, quienes podrán asistir con una persona acompañante. La participación de las personas profesionales será gratuita, mientras que la persona acompañante deberá cancelar el monto correspondiente de ₡18.000.

Se instruye al Departamento de Vida Gremial y al Departamento Financiero, para que procedan según corresponda.

- 9. Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional. ASUNTO:** Comparte oficio CPPCR-VG-208-2026, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Brunca B.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional, comparte oficio CPPCR-VG-206-2026 en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Occidente. El correo fue circulado previo la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-718-2026

En atención al oficio CPPCR-VG-208-2026, remitido por el Departamento de Vida Gremial, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Brunca B, esta Junta Directiva acuerda negar la solicitud en vista de que esta actividad no se enmarca en los objetivos de una Comisión Regional, siendo que el objetivo principal de estas es:

El origen de las Comisiones Regionales:

"... se encargan de desarrollar proyectos de índole formativa, social y de integración (entre los agremiados), ...establecer vínculos más sólidos entre las personas profesionales en Psicología, contribuir al desarrollo de la Psicología como ciencia y como profesión a nivel regional, potenciar el desarrollo de experiencias profesionales y promover la salud mental de las y los profesionales en Psicología de cada región.

- 10. Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional. ASUNTO:** Comparte oficio CPPCR-VG-209-2026, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Huetar Norte.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional comparte oficio CPPCR-VG-208-2026, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Brunca B. El correo fue circulado de previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna objeción al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-719-2026

En atención al oficio CPPCR-VG-209-2026, remitido por el Departamento de Vida Gremial, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Huetar Norte, esta Junta Directiva acuerda aprobar la inversión de ₡340.000, los cuales se tomarán de la partida presupuestaria de Comisiones, para la realización de la actividad "Celebremos entre Emociones y Logros", que se llevará a cabo el sábado 31 de octubre de 2026, en Hacienda Casa Verde, San Carlos, en horario de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

La actividad estará dirigida a 20 personas profesionales en Psicología activas y al día con el CPPCR, y contempla el alquiler del salón, incluyendo *coffee break* y cena.

Se instruye al Departamento de Vida Gremial y al Departamento Financiero, para que procedan según corresponda.

- 11. Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional. ASUNTO:** Comparte oficio CPPCR-VG-210-2026, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Chorotega.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto de la, eso lo acabo de leer.

Melany Venegas Chaves

Si nada más.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional comparto oficio CPPCR-VG-209-2026, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Huetar Norte. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-720-2026

En atención al oficio CPPCR-VG-210-2026, remitido por el Departamento de Vida Gremial, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Chorotega, esta Junta Directiva acuerda aprobar la inversión de ₡300.000, los cuales se tomarán de la partida presupuestaria de Comisiones, para la realización de la actividad "Viviendo el autocuidado", que se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 2026, en Colinas Miravalles, Guanacaste, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La actividad estará dirigida a 20 personas profesionales en Psicología activas y al día con el CPPCR. El costo total de la actividad es de ₡381.300, de los cuales el CPPCR cubrirá ₡300.000 y cada persona colegiada participante aportará ₡4.065.

Se instruye al Departamento de Vida Gremial y al Departamento Financiero, para que procedan según corresponda.

- 12. Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional. ASUNTO:** Comparte oficio CPPCR-VG-205-2026, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Oriente.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional comparto oficio CPPCR-VG-210-2026, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Chorotega. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-721-2026

En atención al oficio CPPCR-VG-205-2026, remitido por el Departamento de Vida Gremial, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Oriente, esta Junta Directiva acuerda aprobar la inversión de ₡799.000, los cuales se tomarán de la partida presupuestaria de Comisiones, para la realización de la actividad "Celebración gremial: Día del profesional en Psicología para la Región Oriente", que se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 2026, en la Sala de Eventos Nila, Cartago, en horario de 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

La actividad está dirigida a 47 personas profesionales en Psicología activas y al día con el CPPCR. El costo total de la actividad es de ₡1.099.330, de los cuales el CPPCR cubrirá ₡799.000 y cada persona colegiada participante aportará ₡6.390.

Se instruye al Departamento de Vida Gremial y al Departamento Financiero, para que procedan según corresponda.

- 13. Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional. ASUNTO:** Comparte oficio CPPCR-VG-211-2026, en Solicitud de presupuesto para actividad a cargo de la Comisión Brunca Subdivisión A.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional, comparte oficio CPPCR-VG-205-2026, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Oriente. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-722-2026

En atención al oficio CPPCR-VG-211-2026, remitido por el Departamento de Vida Gremial, en solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Brunca Subdivisión A, esta Junta Directiva acuerda solicitar que se pueda realizar el taller de autocuidado y la actividad gremial el mismo día. Sin embargo, es importante que ambas actividades se gestionen mediante solicitudes por separado, detallando para cada una sus respectivos objetivos, agenda y actividades a desarrollar.

Para la actividad gremial, se sugiere valorar y considerar diferentes opciones de bebidas que, manteniendo el mismo presupuesto o costo establecido, permitan contar con una mayor variedad de opciones para las personas participantes.

- 14. Correo recibido el 28 de agosto de la Jefatura del Departamento de Vida Gremial. ASUNTO:** Comparte oficio CPPCR.VG-212-2026 para revisión de JD en relación con el acuerdo CPPCR.JD-657-2026.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto de la Jefatura del Departamento de Vida Gremial, comparte oficio CPPCR.VG-212-2026 para revisión de Junta Directiva en relación con el acuerdo CPPCR.JD-657-2026. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-723-2026

En atención al oficio CPPCR.VG-212-2026, remitido por la Jefatura del Departamento de Vida Gremial, para revisión de esta Junta Directiva en relación con el Acuerdo JD.CPPCR-657-2026, esta Junta

Directiva acuerda no autorizar la divulgación solicitada, por considerar que, bajo el escenario planteado, no resulta prudente realizar dicha divulgación.

- 15. Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional. ASUNTO:** Comparte oficio CPPCR-VG-214-2026, correspondiente a la solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Pacífico Central.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto de la Gestora de Regionalización y Desarrollo Profesional, comparto oficio CPPCR-VG-214-2026, correspondiente a la solicitud de presupuesto para una actividad a cargo de la Comisión Regional Pacífico Central. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

- 16. Correo recibido el 28 de agosto de la Jefatura del Departamento de Vida Gremial. ASUNTO:** Comparte oficio CPPCR-VG-213-2026 en atención al acuerdo de Junta Directiva CPPCR.JD-511-2026.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto de la Jefatura del Departamento de Vida Gremial comparto oficio CPPCR-VG-213-2026 en atención al acuerdo de Junta Directiva CPPCR.JD-511-2026. El correo fue circulado previo, la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-725-2026

En atención al oficio CPPCR-VG-213-2026, remitido por la Jefatura del Departamento de Vida Gremial en atención al Acuerdo JD.CPPCR-511-2026, esta Junta Directiva acuerda brindar acuse de recibido a la información.

ARTÍCULO VI

Correspondencia de Trámite Interno

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Y con esto pasamos al artículo 6.º de correspondencia de trámite interno en donde se acuerda, en donde se acuerda aprobar las solicitudes de las comisiones, las activaciones las activaciones y no las activaciones, no las reactivaciones y los retiros de los colegiados solicitantes y los registros únicos de posgrado. ¿Hay alguna observación a los correos? se aprueban entonces por unanimidad.

1. **Correo recibido el 05 de agosto de la Comisión de Derechos Humanos. . ASUNTO:** Comparten oficio CPPCR-CDDHH-10-2026 en solicitud de aprobación de nuevas personas integrantes:

- Licda. Daniella Víquez Sancho, código 13367
- Lic. Maikol Steven Hernández Arronis, código 13044

ACUERDO: JD.CPPCR-726-2026

En atención al oficio CPPCR-CDDHH-10-2026, remitido por la Comisión de Derechos Humanos, mediante el cual se solicita la aprobación de nuevas personas integrantes, esta Junta Directiva acuerda:

- A) Aprobar la integración de la Licda. Daniella Víquez Sancho, código 13367, y del Lic. Maikol Steven Hernández Arronis, código 13044, a la Comisión de Derechos Humanos.
- B) Una vez validada la integración, se recuerda a la persona Coordinadora de la Comisión la necesidad de que las nuevas personas integrantes sean juramentadas en la primera reunión de la Comisión en la que participen.
- C) Trasladar esta información a la Oficina de Comisiones, para lo que corresponda.

2. **Correo recibido el 17 de agosto de la Comisión Técnica sobre temas entorno a la Adopción de Personas Menores de Edad. ASUNTO:** Comparten oficio CPPCR-CTA-05-2026, sobre Ratificación puesto de Coordinación.

ACUERDO: JD.CPPCR-727-2026

En atención al oficio CPPCR-CTA-05-2026, remitido por la Comisión Técnica sobre temas entorno a la Adopción de Personas Menores de Edad, mediante el cual se comunica la elección de la persona que ocupará el puesto de Coordinación, esta Junta Directiva acuerda ratificar a la MSc. Ana Yency Araya Jiménez como Coordinadora de dicha Comisión, de manera temporal, hasta el mes de enero de 2027, cuando se realizará una nueva elección de puestos.

3. **Correo recibido el 28 de agosto de Servicio al colegiado. ASUNTO:** Comparten oficio CPPCR-VG-204-2026 sobre las solicitudes de Registro Único de Postgrado.

ACUERDO: JD.CPPCR-728-2026(A)

- A) Se aprueba la solicitud de registro único de postgrado a la colegiada Ledezma Villalobos Marianela, código 9664, título Maestría Profesional en Psicología Clínica y de la Salud Mental de la Universidad Fidélitas.
- B) Comuníquese este acuerdo a la interesada y al Departamento de Servicio al Colegiado.

ACUERDO: JD.CPPCR-728-2026(B)

- A) Se aprueba la solicitud de registro único de postgrado a la colegiada Soto Chavarría Karina Paola, código 11429, título Especialidad en Psicología Clínica de la UCR.
- B) Comuníquese este acuerdo a la interesada y al Departamento de Servicio al Colegiado.

ACUERDO: JD.CPPCR-728-2026(C)

- A) Se aprueba la solicitud de registro único de postgrado al colegiado Rivera Barboza Rodney, código 11486, título Maestría Profesional en Psicología Clínica y de la Salud Mental de la Universidad Fidélitas.
- B) Comuníquese este acuerdo al interesado y al Departamento de Servicio al Colegiado.

4. Correo recibido el 28 de agosto de Servicio al colegiado. ASUNTO: Comparten oficio CPPCR-VG-203-2026 sobre las solicitudes de retiros y reactivaciones.

Retiro Temporal

ACUERDO: JD.CPPCR-729-2026(A)

- A) Se aprueba el retiro temporal del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, conforme lo establecido en el Artículo 3 y Artículo 17 del Reglamento del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la colegiada Monserrat Quesada Torijano, cédula de identidad 118920874, con la advertencia de que, durante el período de retiro, no podrá ejercer la profesión de Psicología según lo establece el Reglamento del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.
- B) Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento que su persona requiera realizar dicho trámite: envío de nota a la Junta Directiva solicitando la activación de su colegiatura y, pago por gastos administrativos; lo anterior según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 de 12 de abril de 2011.
- C) Se advierte que la Administración del Colegio ha indicado que la profesional no ha cumplido con la obligación de devolver el carné de colegiada, razón por lo cual se le apercibe de que el mismo no puede ser utilizado y en caso de hacerlo incurre en el delito de uso de documento falso, lo anterior por cuanto a partir del presente acuerdo el citado documento carece de validez para acreditar la habilitación para el ejercicio de la profesión.

- D) Comunicar este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-729-2026(B)

- A) Se aprueba el retiro temporal del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, conforme lo establecido en el Artículo 3 y Artículo 17 del Reglamento del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la colegiada Gabriel Jiménez García, cédula de identidad 304850545, con la advertencia de que, durante el período de retiro, no podrá ejercer la profesión de Psicología según lo establece el Reglamento del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.
- B) Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento que su persona requiera realizar dicho trámite: envío de nota a la Junta Directiva solicitando la activación de su colegiatura y, pago por gastos administrativos; lo anterior según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 de 12 de abril de 2011.
- C) Se advierte que la Administración del Colegio ha indicado que la profesional no ha cumplido con la obligación de devolver el carné de colegiada, razón por lo cual se le apercibe de que el mismo no puede ser utilizado y en caso de hacerlo incurre en el delito de uso de documento falso, lo anterior por cuanto a partir del presente acuerdo el citado documento carece de validez para acreditar la habilitación para el ejercicio de la profesión.
- D) Comunicar este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

Miembro pensionado

ACUERDO: JD.CPPCR-729-2026(C)

- A) Se acuerda otorgar la condición de Miembro Pensionado del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica a la colegiada Noemy Ureña Mata, código 8052, cédula 302070597, previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable encontrándose al día en sus obligaciones y por cumplir con todos los requisitos para otorgarle esta condición.
- B) Comunicar este acuerdo a la colegiada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-729-2026(D)

- A) Se acuerda otorgar la condición de Miembro Pensionado del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica a la colegiada Tahis Sedo Jiménez, código 858, cédula 107420398, previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable encontrándose al día en sus obligaciones y por cumplir con todos los requisitos para otorgarle esta condición.
- B) Comunicar este acuerdo a la colegiada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

Reactivaciones

ACUERDO: JD.CPPCR-729-2026(E)

- A) Aprobar la solicitud de Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la Licda. Carolina Suárez Madriz, código 2418, cédula 110430939.
- B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-729-2026(F)

- A) Aprobar la solicitud de Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la Licda. Tatiana Vargas Madrigal, código 11027, cédula 108600415.
- B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-729-2026(G)

- A) Aprobar la solicitud de Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la Licda. Marianela Castro Rojas, código 11424, cédula 503630931.
- B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-729-2026(H)

- A) Aprobar la solicitud de Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la Licda. Jilian María Araya Marín, código 9390, cédula 900850396.
- B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-729-2026(I)

- A) Aprobar la solicitud de Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la Licda. Laura Tatiana Obando Campos, código 10345, cédula 303160371.
- B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

ACUERDO: JD.CPPCR-729-2026(J)

- A) Aprobar la solicitud de Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, a la Licda. Diana Trejos Herrera, código 5104, cédula 111990195.
- B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la Fiscalía Adjunta.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Con esto damos paso al artículo 7.º de los comunicados recibidos y le solicitamos a la Fiscalía tanto como a la Dirección Ejecutiva que por favor abandonen la sesión mientras deliberamos los puntos a tratar.

Se retiran de la sala el señor Randall Solís, Fiscal y la señora Ivannia Coto, Directora Ejecutiva, al ser las 21:40 p.m.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Adelante, doctora.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Gracias.

ARTÍCULO VII

Comunicados Carlos Bonilla

1. **Correo recibido el 26 de agosto del señor Carlos Fernando Bonilla Cortés. ASUNTO:** Comparte oficio POI-LEG-2026-001. Consulta informativa sobre la ejecución del Acuerdo JD.CPPCR-615-2026.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 26 de agosto del señor Carlos Fernando Bonilla Cortés comparte oficio POI-LEG-2026-001. Consulta informativa sobre la ejecución del Acuerdo JD.CPPCR-615-2026. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo están en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-730-2026

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que mediante Acuerdo **JD.CPPCR-615-2026**, adoptado por esta Junta Directiva en la Sesión Ordinaria n.º 15-08-2026, se dispuso tener por recibida la gestión de recusación presentada por el señor **Carlos Fernando Bonilla Cortés**, trasladarla, junto con sus anexos y antecedentes, a la Asesoría Legal del Colegio para su estudio y recomendación y, mientras se conoce y resuelve dicha recusación, suspender el conocimiento del recurso de apelación relacionado con el expediente disciplinario N.º 02-2026. Así lo reconoce el propio gestionante en su escrito.

SEGUNDO. Que mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2026, referencia POI-LEG-2026-001, el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés solicita información acerca de la ejecución del citado acuerdo y, específicamente, consulta: a) si existe un plazo, fecha estimada o programación para la rendición del estudio y recomendación de la Asesoría Legal; b) la fecha en que se hizo efectivo el traslado; c) quiénes integran actualmente la Asesoría Legal y bajo qué modalidad prestan sus servicios; y d) si el estudio fue asignado a una persona profesional determinada y, de ser así, a quién.

TERCERO. Que, en cuanto a la primera consulta, el Acuerdo JD.CPPCR-615-2026 **no estableció un plazo determinado para la elaboración y presentación del estudio y recomendación jurídica solicitados a la Asesoría Legal**, circunstancia que también es expresamente reconocida por el propio gestionante en su escrito.

CUARTO. Que debe distinguirse entre una **petición pura y simple de información preconstituida**, respecto de la cual la Administración no debe realizar ningún estudio o valoración previa, y la **elaboración de un estudio, opinión o criterio jurídico**, que requiere el examen de antecedentes, normativa aplicable y circunstancias particulares del asunto.

La Sala Constitucional ha efectuado reiteradamente esa diferenciación. En particular, mediante sentencia n.º **2019-023112 de las 8:50 horas del 22 de noviembre de 2019**, expediente n.º 19-020386-0007-CO, señaló, respecto de una gestión dirigida a obtener un criterio jurídico: “una consulta así planteada no constituye parte del ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política”.

En consecuencia, la elaboración de un criterio jurídico no constituye una petición pura y simple de información y, por su naturaleza, **no queda sometida al plazo ordinario de diez días hábiles aplicable a estas últimas.**

Este criterio ha sido reiterado recientemente por la Sala Constitucional en la sentencia N.° **2025-036074**, en la que señaló que la solicitud atinente a **criterios jurídicos y normativa** y su eventual falta de respuesta no puede equipararse a una petición pura y simple comprendida en el artículo 27 constitucional ni a una solicitud de información amparada por el numeral 30 de la Constitución Política.

QUINTO. Que lo anterior no implica desconocer el derecho del gestionante a recibir respuesta sobre la información administrativa preexistente que solicita en su escrito, sino únicamente precisar que **el estudio jurídico ordenado mediante el Acuerdo JD.CPPCR-615-2026 constituye una actuación distinta de la petición de información ahora formulada y no se encuentra sometido, por ese solo hecho, al plazo de diez días hábiles invocado por el gestionante.**

SEXTO. Que el acuerdo JD.CPPCR-615-2026 y los antecedentes correspondientes fueron remitidos a la Asesoría Legal del Colegio el día **5 de agosto, 2026**, para proceder con el estudio y recomendación dispuestos por la Junta Directiva.

SÉTIMO. Que en cumplimiento Acuerdo JD.CPPCR-615-2026, el señor asesor legal remitió, para conocimiento de la Junta Directiva el **19 de agosto de 2026** y la misma fue conocida y aprobada por este órgano colegiado el día **19 de agosto de 2026**, generando el acuerdo JD.CPPCR-680-2026 que fue notificado al recurrente el día **28 de agosto, 2026**.

OCTAVO. Que la Asesoría Legal a la cual se remitió el asunto es ejercida por el **Msc. Alejandro Delgado Faith**, quien brinda al Colegio **servicios profesionales**, y a quien se encuentra asignado el estudio y preparación de la recomendación jurídica requerida mediante el Acuerdo JD.CPPCR-615-2026.

POR TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:

1. Tener por recibida y contestar la gestión presentada por el señor **Carlos Fernando Bonilla Cortés**, mediante oficio de fecha 26 de agosto de 2026, referencia POI-LEG-2026-001.
2. Informar al señor Bonilla Cortés que **no existe actualmente un plazo, fecha determinada ni programación específica para la rendición del estudio y recomendación jurídica dispuestos mediante el Acuerdo JD.CPPCR-615-2026**, por cuanto dicho acuerdo no estableció un término para esos efectos.

Asimismo, aclararle que la elaboración de ese estudio constituye una labor de **análisis y emisión de criterio jurídico**, y no una petición pura y simple de información preconstituida, por lo que **no resulta aplicable a su elaboración el plazo de diez días hábiles propio de las solicitudes puras y simples de información**, conforme con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, entre otras, las sentencias n.° 2019-023112 de las 8:50 horas del 22 de noviembre de 2019 y n.° 2025-036074.

3. Informar que el Acuerdo JD.CPPCR-615-2026, junto con los antecedentes necesarios para su atención, fue remitido a la Asesoría Legal el día **5 de agosto, 2026**.

4. Informar que la propuesta de acuerdo, en atención al Acuerdo JD.CPPCR-615-2026 fue remitida a la Junta Directiva, por parte del asesor legal el **19 de agosto de 2026**, que dicho acuerdo fue adoptado por la Junta Directiva el día **19 de agosto de 2026** y que fue notificado al interesado el día **28 de agosto, 2026**.

5. Informar que la Asesoría Legal que presta el **Msc. Alejandro Delgado Faith**, es prestado bajo la modalidad de **servicios profesionales**, y que el estudio y recomendación dispuestos mediante el Acuerdo JD.CPPCR-615-2026 fueron asignados a dicho profesional.

6. Comunicar el presente acuerdo al señor **Carlos Fernando Bonilla Cortés**, al medio señalado para recibir notificaciones.

ACUERDO FIRME.

2. **Correo recibido el 28 de agosto del señor Carlos Fernando Bonilla Cortés. ASUNTO:** Comparte nota en seguimiento al acuerdo JD.CPPCR-667-2026 · Expediente de Inadmisibilidad N.º 05-2026. Solicitud de traslado del pronunciamiento que rinda la Fiscalía en atención a la audiencia conferida, constancia de su comunicación, acceso íntegro al expediente y reiteración de la gestión de recusación pendiente.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto del señor Carlos Fernando Bonilla Cortés comparte nota en seguimiento del acuerdo JD.CPPCR-667-2026 Expediente de Inadmisibilidad N.º 05-2026. Solicitud de traslado del pronunciamiento que rinda la Fiscalía en atención a la audiencia conferida, constancia de su comunicación, acceso íntegro al expediente y reiteración de la gestión de recusación pendiente. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-731-2026

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que mediante Acuerdo **JD.CPPCR-667-2026**, adoptado en la sesión ordinaria n.º 16/08/2026, celebrada el 19 de agosto de 2026, la Junta Directiva tuvo por presentado el recurso interpuesto por Grupo Poiesis S.A. y, de previo a resolver lo que en derecho correspondiera, confirió audiencia a la Fiscalía del Colegio por el plazo de tres días hábiles para que se refiriera puntualmente a los agravios planteados por el recurrente y a la admisibilidad de la gestión.

SEGUNDO. Que mediante escrito de fecha 28 de agosto de 2026, el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés, en representación de Grupo Poiesis S.A., solicita: a) que el pronunciamiento que rinda la Fiscalía sea puesto en su conocimiento antes de que la Junta Directiva resuelva; b) que, si dicho pronunciamiento incorpora hechos, documentos, excepciones, argumentos novedosos u otros elementos susceptibles de incidir en la decisión, se le conceda una oportunidad adicional para formular observaciones; c) que se informe o certifique la fecha en que el acuerdo fue comunicado y recibido por la Fiscalía, así como el vencimiento del plazo conferido; d) acceso y copia íntegra del expediente; y e) que se tenga por reiterada una gestión de recusación anteriormente presentada respecto de personas funcionarias de la Fiscalía.

TERCERO. Que corresponde a la Junta Directiva conocer y resolver razonadamente los recursos que, conforme al ordenamiento jurídico, sean de su competencia dentro de los procedimientos disciplinarios. El Reglamento del Colegio atribuye expresamente a dicho órgano la función de conocer y resolver, razonadamente, los recursos en los procedimientos disciplinarios de conocimiento del Tribunal de Honor.

CUARTO. Que la audiencia conferida a la Fiscalía mediante el Acuerdo JD.CPPCR-667-2026 tuvo una finalidad concreta y delimitada: obtener el pronunciamiento de dicha instancia respecto de los agravios formulados por el recurrente y de la admisibilidad del recurso, como elemento de juicio para que la Junta Directiva adopte la decisión que corresponda.

QUINTO. Que ni la Ley n.º 6144 ni el Reglamento del Colegio establecen que, una vez evacuada una audiencia conferida por la Junta Directiva para resolver un recurso, deba concederse automáticamente al recurrente una nueva audiencia para replicar el criterio o pronunciamiento rendido por la instancia consultada.

El régimen recursivo previsto en la Ley n.º 6144 dispone que, cuando corresponda la apelación, el expediente sea remitido a la Junta Directiva para su resolución, sin establecer un sistema sucesivo de traslados, réplicas o contrarréplicas entre las partes previo a la decisión del órgano competente.

SEXTO. Que el derecho de acceso al expediente administrativo y la posibilidad de formular alegatos no pueden confundirse con un derecho a que toda actuación, informe o criterio incorporado durante la fase recursiva sea objeto de un traslado formal y de una nueva audiencia antes de resolver.

El propio gestionante invoca el artículo 10 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario, disposición que reconoce a las partes el derecho a conocer el expediente y formular alegatos sobre lo actuado, pero de dicha disposición no se desprende la creación de una etapa adicional de réplica frente a cada actuación incorporada al trámite.

SÉTIMO. Que el recurrente ya ha ejercido su derecho de impugnación mediante la presentación del recurso y la exposición de los agravios en que lo fundamenta. En consecuencia, corresponde ahora a la Junta Directiva resolverlos de manera expresa, fundada y congruente, considerando el contenido del recurso, los antecedentes que integran el expediente y el pronunciamiento solicitado a la Fiscalía.

OCTAVO. Que lo anterior no impide que, si excepcionalmente el pronunciamiento de Fiscalía incorporara hechos o elementos probatorios nuevos, ajenos al expediente y determinantes para la decisión, la Junta Directiva valore, en el momento procesal oportuno, si resulta necesario adoptar alguna medida adicional para garantizar el debido proceso. Tal eventualidad deberá ser examinada de forma concreta y no constituye fundamento para reconocer, de manera anticipada y general, una nueva audiencia al recurrente.

NOVENO. Que, respecto de la solicitud de información sobre la comunicación del Acuerdo JD.CPPCR-667-2026 a la Fiscalía y el cómputo del plazo conferido, se trata de información objetiva relativa a la ejecución del propio acuerdo, por lo que resulta procedente suministrar la fecha efectiva de comunicación, la fecha de recepción, cuando conste, y el vencimiento del plazo correspondiente.

DÉCIMO. Que el gestionante solicita además acceso y copia íntegra del expediente de Inadmisibilidad n.º 05-2026 y de las actuaciones seguidas ante esta Junta Directiva, incluyendo escritos, anexos, constancias, informes, pronunciamientos y demás actuaciones incorporadas.

UNDÉCIMO. Que el acceso al expediente debe garantizarse en los términos que corresponda conforme al ordenamiento jurídico, sin que ello implique reconocer un derecho irrestricto respecto de documentos que no formen parte formalmente del expediente, comunicaciones internas preparatorias, información legalmente confidencial o datos cuya divulgación esté limitada.

El Reglamento del Colegio establece, además, el carácter confidencial de los procesos conocidos por el Tribunal de Honor, circunstancia que obliga a valorar individualmente las piezas cuya entrega se solicita.

DUODÉCIMO. Que, por tanto, debe distinguirse entre el **acceso al expediente** y el **traslado procesal de una actuación**. El hecho de que una persona pueda acceder jurídicamente a determinada pieza incorporada al expediente no significa que la Junta Directiva esté obligada a conferirle audiencia sobre ella ni a suspender la resolución del recurso para esperar una nueva manifestación.

DECIMOTERCERO. Que el señor Bonilla Cortés reitera en su escrito una gestión de recusación anteriormente formulada respecto de personas funcionarias de la Fiscalía; no obstante, dicha recusación ya fue conocida y resuelta mediante Acuerdo **JD.CPPCR-680-2026**, debidamente notificado al interesado, por lo que no existe actualmente incidencia pendiente de resolución sobre ese extremo.

DECIMOCUARTO. Que, en consecuencia, la reiteración de esa recusación no produce la reapertura de la incidencia ya resuelta ni modifica los efectos del acuerdo previamente adoptado y comunicado.

DECIMOQUINTO. Que, si el pronunciamiento solicitado mediante el Acuerdo JD.CPPCR-667-2026 ya hubiese sido emitido, resulta procedente identificar a la persona que formalmente lo suscribió o emitió, sin que ello implique necesariamente la obligación de reconstruir o informar acerca de toda actuación interna de revisión, colaboración o preparación que no conste formalmente incorporada al expediente.

DECIMOSEXTO. Que el gestionante indica que la presente gestión se formula sin renuncia, desistimiento, modificación, saneamiento ni convalidación de lo planteado en escritos anteriores, incluyendo lo referido a la integración de la Junta Directiva como órgano llamado a resolver. Tal manifestación se tiene por hecha, sin que por sí sola produzca la reapertura, modificación o suspensión de cuestiones previamente planteadas o resueltas, ni altere el objeto concreto de la presente gestión.

POR TANTO

LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:

1. Tener por recibida la gestión presentada el 28 de agosto de 2026 por el señor **Carlos Fernando Bonilla Cortés**, en representación de Grupo Poiesis S.A., relacionada con el Acuerdo JD.CPPCR-667-2026 y con el Expediente de Inadmisibilidad n.º 05-2026.

2. **Rechazar la solicitud de conferir, de manera automática, traslado o nueva audiencia al recurrente respecto del pronunciamiento que rinda la Fiscalía** en atención al Acuerdo JD.CPPCR-667-2026, por

cuanto la audiencia conferida constituye una actuación ordenada por la Junta Directiva para contar con mayores elementos de juicio antes de resolver el recurso y no configura una nueva etapa contradictoria que genere, por sí misma, un derecho de réplica a favor del recurrente.

La Junta Directiva resolverá el recurso tomando en consideración los agravios ya formulados por el recurrente, los antecedentes que integran el expediente y el pronunciamiento rendido por la Fiscalía, mediante resolución expresa, motivada y congruente.

3. Disponer que únicamente en el supuesto excepcional de que el pronunciamiento de la Fiscalía incorpore **hechos o elementos probatorios nuevos, ajenos al expediente y determinantes para la decisión**, la Junta Directiva valorará si resulta necesaria alguna actuación adicional para garantizar el debido proceso, sin que ello implique reconocer anticipadamente una nueva audiencia o etapa de réplica.

4. Informar al gestionante que el Acuerdo JD.CPPCR-667-2026 fue comunicado a la Fiscalía el día **28 de agosto, 2026** y que el plazo de tres días hábiles conferido vence/venció el día **3 de setiembre, 2026**.

5. En cuanto a la solicitud de acceso al expediente, disponer que se facilite al gestionante el acceso y copia digital de las **piezas que formalmente integren el expediente y respecto de las cuales no exista restricción legal de acceso**, previa revisión administrativa de su contenido.

No se entenderán comprendidos automáticamente documentos preparatorios no incorporados al expediente, comunicaciones internas, borradores, información legalmente confidencial ni datos de terceros cuya divulgación se encuentre restringida por el ordenamiento jurídico.

Cuando se determine la existencia de una restricción respecto de alguna pieza concreta, esta deberá individualizarse y dejarse constancia del fundamento correspondiente.

6. Aclarar que el acceso que jurídicamente corresponda reconocer respecto de una pieza del expediente, incluido el pronunciamiento rendido por Fiscalía una vez incorporado formalmente a este, **no equivale a conferir traslado procesal ni genera un derecho automático a formular una nueva réplica antes de que la Junta Directiva resuelva el recurso**.

7. En cuanto a la recusación reiterada por el gestionante, hacer constar que dicha gestión ya fue conocida y resuelta mediante Acuerdo **JD.CPPCR-680-2026**, debidamente notificado al interesado, por lo que **no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento sobre ese extremo ni reabrir una incidencia ya resuelta**.

8. En caso de que la Fiscalía ya haya rendido el pronunciamiento solicitado mediante el Acuerdo JD.CPPCR-667-2026, informar al gestionante la identidad de la persona que formalmente lo haya suscrito o emitido.

9. Tener por hechas las manifestaciones del gestionante mediante las cuales indica mantener lo planteado en escritos anteriores, sin que ello implique, por sí solo, la reapertura, modificación o nuevo conocimiento de cuestiones previamente planteadas o resueltas, ni altere el trámite de la presente gestión.

10. Comunicar el presente acuerdo al señor **Carlos Fernando Bonilla Cortés**, al medio señalado para recibir notificaciones, y a la Fiscalía del Colegio para lo que corresponda.

ACUERDO FIRME.

3. **Correo recibido el 28 de agosto del señor Carlos Fernando Bonilla Cortés. ASUNTO:** Comparte correo en seguimiento al acuerdo JD.CPPCR-678-2026 · Expediente de Inadmisibilidad N.º 04-2026. Solicitud de incorporación al expediente y conocimiento del informe de la Fiscalía, con resguardo del contradictorio ante eventuales elementos nuevos; comunicación de hecho sobreviniente; y constancia de gestión pendiente.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 28 de agosto del señor Carlos Fernando Bonilla Cortés. Comparte correo en seguimiento del acuerdo JD.CPPCR-678-2026 Expediente de Inadmisibilidad N.º 04-2026. Solicitud de incorporación al expediente y conocimiento del informe de la Fiscalía, con resguardo del contradictorio ante eventuales elementos nuevos; comunicación de hecho sobreviniente; y constancia de gestión pendiente. El correo fue circulado previo la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-732-2026

Se toma nota de la información compartida por el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés, en seguimiento al acuerdo JD.CPPCR-678-2026 · Expediente de Inadmisibilidad N.º 04-2026. Solicitud de incorporación al expediente y conocimiento del informe de la Fiscalía, con resguardo del contradictorio ante eventuales elementos nuevos; comunicación de hecho sobreviniente; y constancia de gestión pendiente, y se agrega dicha información a los antecedentes para los fines correspondientes.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Con esto pasamos al artículo 8.º de gestión de expedientes, adelante doctora.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Gracias.

ARTÍCULO VIII

Gestión de Expedientes

1. **Correo recibido el 26 de agosto de la Fiscalía. ASUNTO:** Comparte contestación de audiencia conferida mediante acuerdo de Junta Directiva JD. CPPCR-632-2026. Expediente: 20-2025.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 26 de agosto de la Fiscalía, comparte contestación de audiencia conferida mediante acuerdo de Junta Directiva JD. CPPCR-632-2026. Expediente: 20-2025. El correo fue circulado previo, la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación a este acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-733-2026

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante resolución final contenida en el **Acuerdo TH. N.° 03-IV-12-2026**, dictada a las 19:03 horas del 15 de junio de 2026, el Tribunal de Honor del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica tuvo por demostrada la responsabilidad disciplinaria del profesional **Freddy Arnoldo Calvo Rodríguez, código profesional N.° 12588**, por infracción al artículo 14 inciso b) del Código de Ética y Deontológico, y le impuso una sanción de **tres años de suspensión en el ejercicio profesional**, al calificar la conducta como falta muy grave.

SEGUNDO: Que la resolución final fue notificada al profesional el 22 de junio de 2026 y, el 25 de junio siguiente, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, así como solicitud de suspensión de los efectos de la sanción.

TERCERO: Que el recurrente cuestionó, en lo sustancial, la resolución final por considerar que: a) existe una incorrecta construcción jurídica de la responsabilidad disciplinaria; b) se vulneró el principio de tipicidad; c) existe insuficiente motivación del acto administrativo sancionador; y d) se inobservó el estándar probatorio requerido para el ejercicio de la potestad sancionadora. Como argumento transversal, sostiene que la resolución no establece una conexión lógica suficiente entre los hechos acreditados, la prueba valorada y la conducta tipificada en el artículo 14 inciso b) del Código de Ética y Deontológico.

CUARTO: Que mediante **Acuerdo TH. N.° 04-IV-14-2026**, de las 18:10 horas del 20 de julio de 2026, el Tribunal de Honor declaró sin lugar el recurso de revocatoria y dispuso la remisión del recurso de apelación y del expediente administrativo a esta Junta Directiva.

QUINTO: Que el Tribunal de Honor trasladó formalmente el expediente N.° 20-2025 a esta Junta Directiva, haciendo constar que se encuentra integrado por ciento ochenta y tres folios.

SEXTO: Que esta Junta Directiva confirió audiencia por el plazo de tres días hábiles a la señora María del Carmen Elizondo Soto, en su condición de parte denunciante, y a la Fiscalía del Colegio, para que se refirieran puntualmente a los agravios formulados por el recurrente.

SÉTIMO: Que la Fiscalía atendió la audiencia conferida y solicitó declarar sin lugar el recurso y confirmar la resolución final, por considerar que los argumentos del recurrente no desvirtúan los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos de la decisión adoptada por el Tribunal de Honor.

CONSIDERANDO

I. Sobre la competencia de la Junta Directiva y la admisibilidad del recurso. De conformidad con el artículo 44 de la Ley N.º 6144, contra la resolución final del Tribunal de Honor procede recurso de apelación, el cual debe ser interpuesto dentro de los ocho días hábiles posteriores a la comunicación del acto y corresponde resolverlo a la Junta Directiva. La misma disposición establece que, cuando se interpongan conjuntamente revocatoria y apelación, esta última será tramitada una vez declarada sin lugar la primera, correspondiendo entonces al Tribunal emplazar a las partes y remitir el expediente.

El artículo 31 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario admite recursos ordinarios contra el acto final y su artículo 35 remite expresamente al artículo 44 de la Ley N.º 6144 para la interposición de la revocatoria y la apelación. Asimismo, conforme al artículo 351 de la Ley General de la Administración Pública, corresponde al órgano de alzada pronunciarse sobre la admisibilidad y, si esta procede, confirmar, modificar o revocar el acto impugnado.

En este caso, la resolución final fue notificada el 22 de junio de 2026 y el recurso fue presentado el 25 de junio siguiente, por una parte legitimada, contra un acto susceptible de apelación y dentro del plazo legal. Posteriormente, el Tribunal de Honor resolvió la revocatoria y remitió el expediente a esta Junta Directiva.

En consecuencia, **el recurso de apelación es admisible y procede conocerlo por el fondo.**

II. Sobre la incorrecta construcción jurídica de la responsabilidad disciplinaria. El recurrente sostiene, esencialmente, que aun aceptando los hechos tenidos por acreditados, estos no configuran el supuesto previsto en el artículo 14 inciso b) del Código de Ética y Deontológico. Señala que la paciente acudió a consulta por dificultades en su relación de pareja, comunicación e insatisfacción emocional, afectiva y sexual y que, por ello, el tratamiento de contenidos relacionados con la sexualidad no podía considerarse extraño a la problemática sometida a tratamiento.

El agravio **no resulta procedente.**

El artículo 14 inciso b) no prohíbe que, durante un proceso terapéutico, puedan surgir o abordarse temas que no hubieran sido formulados literalmente en la primera consulta. Lo que prohíbe es **“modificar injustificadamente los objetivos y el proceso acordados inicialmente”**. Por ello, el análisis no puede reducirse a determinar si en el expediente aparece alguna referencia a la sexualidad, sino que debe establecerse cuál era el objeto terapéutico convenido, qué intervención fue posteriormente realizada y si existió una justificación suficiente para la variación producida en los objetivos o en el proceso.

La resolución recurrida reconoce expresamente que en el expediente clínico existen referencias a insatisfacción emocional, sexual y afectiva en la relación matrimonial. No desconoció, por tanto, que la sexualidad pudiera formar parte del contexto vital de la paciente. Sin embargo, también estableció que el objetivo consignado se encontraba dirigido primordialmente a esclarecer sus sentimientos respecto de su relación de pareja, valorar la continuidad de esa relación y abordar las dificultades de comunicación que presentaba.

Frente a ese encuadre, el Tribunal valoró actuaciones concretas posteriores: el ejercicio de metacomunicación en pareja, que incluyó preguntas sobre sexo oral y calidad de las relaciones sexuales, y la utilización de una técnica de mindfulness en la cual se introdujeron referencias expresas

a vagina, senos y otras partes íntimas del cuerpo. La propia resolución individualiza esas actuaciones y analiza su relación con el proceso terapéutico.

Más relevante aún, consta en la propia defensa del recurrente que este afirmó que, aunque “lo sexual era un tema recurrente”, **“el enfoque de mi trabajo nunca estuvo en lo sexual”**; el Tribunal contrapuso esa explicación con la realización de las técnicas indicadas y concluyó que no aparecía acreditada una justificación clínica suficiente para introducirlas en los términos en que se hizo.

En consecuencia, la responsabilidad disciplinaria no fue deducida de la sola circunstancia de haberse mencionado la sexualidad, sino de una **variación concreta en la forma y contenido del proceso terapéutico**, respecto del encuadre y objetivos previamente acordados, sin que se acreditara una redefinición o justificación suficiente para esa modificación.

La Junta Directiva coincide, en este extremo, con la Fiscalía en que la existencia de referencias previas a insatisfacción sexual no convierte automáticamente en parte del objetivo terapéutico cualquier intervención ulterior relacionada con la sexualidad, ni elimina la exigencia de correspondencia entre la técnica utilizada y el proceso previamente definido.

Por consiguiente, **el agravio se declara sin lugar**.

. **Sobre la alegada violación al principio de tipicidad.** El recurrente sostiene que la resolución sanciona, en realidad, falta de consenso, inconveniencia clínica, mala técnica, percepción de incomodidad o ausencia de consentimiento, conductas que no constituyen el supuesto previsto en el artículo 14 inciso b) del Código.

Este agravio plantea una distinción jurídicamente relevante, pero **no conduce a revocar la resolución**.

Tiene razón el recurrente en cuanto a que el principio de tipicidad impide sustituir el supuesto normativo aplicable por otro distinto. La sola incomodidad de una persona usuaria, una discrepancia sobre determinada técnica o la eventual falta de prudencia profesional no bastarían, aisladamente consideradas, para declarar infringido el artículo 14 inciso b).

Sin embargo, esa no fue la estructura jurídica de la resolución impugnada.

La conducta sancionada continúa siendo la prevista expresamente por el Código: **la modificación injustificada de los objetivos y del proceso acordados inicialmente**. Los aspectos relacionados con la ausencia de preparación progresiva, las señales de incomodidad, la falta de clarificación del propósito de las intervenciones y la ausencia de una redefinición consensuada del objetivo terapéutico no constituyen tipos disciplinarios autónomos creados por el Tribunal; fueron utilizados como elementos de juicio para determinar si la modificación acreditada estaba o no **justificada**, que es precisamente un elemento normativo incorporado al artículo 14 inciso b). La resolución señala expresamente que no se evidenció preparación progresiva, clarificación suficiente del propósito clínico ni redefinición consensuada de los objetivos.

La interpretación anterior no amplía el tipo disciplinario. Por el contrario, permite dotar de contenido al concepto normativo “injustificadamente” empleado por el propio Código. Sería contrario al sentido de la disposición entender que, una vez acreditada una modificación del objetivo o del proceso, la

Administración debe abstraerse de las circunstancias que permitan determinar si dicha variación se encontraba profesionalmente justificada.

La propia Fiscalía distinguió correctamente ambos planos al indicar que el artículo 14 inciso b) no sanciona por sí mismo la falta de consenso, la mala técnica o la incomodidad, sino que esos aspectos fueron ponderados para determinar la existencia y carácter injustificado de la modificación.

No se advierte, por tanto, una interpretación extensiva o analógica del tipo sancionador en perjuicio del recurrente.

El agravio se declara sin lugar.

IV. Sobre la alegada insuficiencia de motivación del acto sancionador. El recurrente afirma que la resolución explica extensamente por qué determinadas actuaciones pudieron resultar incómodas o inadecuadas, pero no establece el nexo lógico entre los hechos probados y la infracción del artículo 14 inciso b).

Tampoco resulta procedente este agravio.

El artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública exige motivar los actos que imponen obligaciones o limitan derechos y aquellos que resuelven recursos, mediante la expresión, al menos sucinta, de sus fundamentos.

La resolución final satisface esa exigencia. Contiene antecedentes del procedimiento, determinación de hechos probados y no probados, identificación del motivo y objetivos terapéuticos consignados en el expediente clínico, valoración de los ejercicios de metacomunicación y mindfulness, análisis de las declaraciones recibidas y una explicación acerca de por qué el Tribunal consideró que esas intervenciones produjeron una variación respecto del proceso inicialmente establecido.

Especialmente, el Tribunal no se limitó a afirmar la modificación. Contrastó el contenido del expediente clínico con la defensa del profesional; valoró que el propio recurrente manifestó que el enfoque de su trabajo “nunca estuvo en lo sexual”; examinó las técnicas concretamente utilizadas y concluyó que no se había demostrado una justificación técnica y consensuada para desplazar el proceso hacia ese tipo de intervenciones.

Puede discreparse de esa valoración, pero esa discrepancia no equivale a ausencia de motivación.

Además, el recurrente ha podido identificar con precisión los fundamentos de la resolución, controvertirlos y construir a partir de ellos sus agravios, lo cual confirma que conoce la relación fáctica y jurídica utilizada para sustentar el acto.

En consecuencia, **no se acredita un defecto de motivación capaz de afectar la validez de la resolución y este agravio se declara sin lugar.**

V. Sobre la inobservancia del estándar probatorio. El recurrente cuestiona que la credibilidad otorgada a la denunciante y su sensación de incomodidad o vulnerabilidad sean suficientes para demostrar la conducta disciplinaria.

El planteamiento parte nuevamente de considerar aisladamente una parte de la prueba.

El artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública establece que, salvo disposición en contrario, las pruebas deben apreciarse conforme a las reglas de la **sana crítica**. A su vez, el Reglamento disciplinario dispone expresamente que en el procedimiento deben prevalecer la presunción de inocencia y el debido proceso.

La resolución impugnada no tuvo por demostrada la infracción únicamente porque la denunciante hubiera manifestado sentirse incómoda. El Tribunal explicó las razones por las cuales otorgó credibilidad a su declaración: coherencia interna, persistencia de los aspectos esenciales del relato, contextualización temporal, ausencia de contradicciones sustanciales y compatibilidad con los demás elementos probatorios.

Igualmente, dejó constancia de que esa declaración **no fue valorada de manera aislada**, sino conjuntamente con la documentación clínica, las manifestaciones de las partes y la prueba recibida durante la audiencia oral y privada.

A ello se añade un aspecto particularmente relevante: la existencia de las técnicas cuestionadas y de los contenidos introducidos no descansa exclusivamente en el relato de la denunciante. La resolución utiliza también el expediente clínico y las propias manifestaciones del profesional para reconstruir los objetivos, los temas abordados y la metodología empleada.

Por ello, la apreciación de la credibilidad de la denunciante constituye un componente de la valoración probatoria, pero no el único fundamento de responsabilidad.

De la valoración conjunta de la prueba resulta posible establecer: a) cuáles eran los objetivos y el encuadre iniciales; b) cuáles intervenciones fueron posteriormente realizadas; c) la incorporación de contenidos explícitos sobre sexualidad y corporalidad íntima; d) la ausencia acreditada de una redefinición suficiente del objetivo y del proceso; y e) las circunstancias que llevaron al Tribunal a estimar injustificada esa variación.

No se observa, por tanto, que la sanción repose exclusivamente en una impresión subjetiva o en una inversión de la carga probatoria incompatible con la presunción de inocencia.

Este agravio se declara igualmente sin lugar.

VI. Sobre la sanción impuesta. Aunque el recurso concentra sus agravios en la existencia de la infracción, la Junta Directiva estima necesario verificar también la correspondencia jurídica de la consecuencia sancionatoria.

El artículo 73 del Código de Ética califica expresamente como **falta muy grave** el incumplimiento del artículo 14 inciso b). Para esa categoría, el artículo 67 inciso c) establece una suspensión temporal de **tres a cinco años**.

La resolución impuso tres años de suspensión, es decir, **el límite mínimo previsto normativamente para las faltas muy graves**.

Por consiguiente, una vez confirmada la configuración de la infracción del artículo 14 inciso b), tampoco se advierte ilegalidad ni desproporción manifiesta en la sanción escogida.

VII. Conclusión. Analizados integralmente el recurso de apelación, la resolución final, el expediente administrativo remitido por el Tribunal de Honor, la resolución que rechazó el recurso de revocatoria, la normativa aplicable y la posición expresada por la Fiscalía, esta Junta Directiva concluye que los agravios formulados no demuestran la existencia de un vicio que justifique anular, revocar o modificar la resolución final.

En particular, debe precisarse que la responsabilidad disciplinaria **no se sustenta en que la sola referencia a temas sexuales fuera improcedente**, ni en sancionar autónomamente la incomodidad de la persona usuaria, una supuesta falta de consentimiento o la utilización de una determinada técnica terapéutica. La infracción acreditada consiste en la **modificación injustificada de los objetivos y del proceso inicialmente acordados**, conclusión que el Tribunal derivó del contraste entre el encuadre consignado en el expediente clínico y las intervenciones efectivamente desarrolladas, así como de la ausencia de elementos que demostraran una redefinición suficientemente justificada del proceso.

La resolución contiene además una motivación susceptible de control, una valoración conjunta de la prueba conforme a la sana crítica y una consecuencia sancionatoria comprendida expresamente dentro del marco normativo aplicable.

POR TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:

PRIMERO: Declarar **admisible** el recurso de apelación interpuesto por el profesional **Freddy Arnoldo Calvo Rodríguez, código profesional N.° 12588**, contra la resolución final contenida en el Acuerdo TH. N.° 03-IV-12-2026, dictada a las 19:03 horas del 15 de junio de 2026, dentro del expediente disciplinario N.° 20-2025.

SEGUNDO: Declarar **sin lugar, en todos sus extremos**, el recurso de apelación interpuesto, por las razones desarrolladas en los considerandos del presente acuerdo.

TERCERO: Confirmar en todos sus extremos la resolución final contenida en el **Acuerdo TH. N.° 03-IV-12-2026**, dictada por el Tribunal de Honor dentro del expediente disciplinario N.° 20-2025, mediante la cual se tuvo por demostrada la infracción del artículo 14 inciso b) del Código de Ética y Deontológico y se impuso al profesional Freddy Arnoldo Calvo Rodríguez la sanción de **tres años de suspensión en el ejercicio profesional**.

CUARTO: Tener por resuelta la solicitud de suspensión de los efectos de la sanción formulada por el recurrente, haciendo constar que, conforme al artículo 44 de la Ley N.° 6144, la sanción únicamente podrá ejecutarse **una vez firme la resolución que la establece**.

QUINTO: Tener por concluida la fase de conocimiento del recurso de apelación ante esta Junta Directiva, sin perjuicio del **recurso de revocatoria** que, conforme al artículo 44 de la Ley N.° 6144, procede contra lo resuelto por este órgano colegiado.

SEXTO: Una vez firme el presente acuerdo, procédase con la ejecución de la sanción conforme al ordenamiento jurídico, incluidas las publicaciones legalmente correspondientes y demás actuaciones necesarias para su cumplimiento.

SÉTIMO: Notifíquese el presente acuerdo al profesional **Freddy Arnoldo Calvo Rodríguez**, a la señora **María del Carmen Elizondo Soto**, a la **Fiscalía** y al **Tribunal de Honor**.

2. **Correo recibido el 26 de agosto de Juan Carlos Mora Vindas, representante legal de la señora Alejandra Villalobos Benavides. ASUNTO:** Comparte recurso de revocatoria- EXP 32-2024.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Correo recibido el 26 de agosto de Juan Carlos Mora Vindas, representante legal de la señora Alejandra Villalobos Benavides, comparte recurso de revocatoria Expediente 32-2024. El correo fue circulado previo y la propuesta de acuerdo está en pantalla.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación al acuerdo? se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-734-2026

Se conoce el recurso de revocatoria interpuesto por la representación de la licenciada **Alejandra Villalobos Benavides** contra el acuerdo JD.CPPCR-594-2026, comunicado mediante oficio CPPCR-JD-94-2026 de 19 de agosto de 2026, por el cual esta Junta Directiva declaró sin lugar el recurso de apelación formulado contra la resolución final del Tribunal de Honor dictada dentro del expediente disciplinario n.º 32-2024.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante resolución final de las diecisiete horas con treinta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco, el Tribunal de Honor tuvo por acreditadas cinco conductas atribuidas a la licenciada Alejandra Villalobos Benavides y las calificó como infracciones a los artículos 27, 10, 12, 26 y 32 inciso a) del Código de Ética y Deontológico, imponiendo las sanciones correspondientes.

SEGUNDO. Que contra esa resolución final la representación de la licenciada Villalobos Benavides interpuso recurso de apelación. Mediante acuerdo JD.CPPCR-594-2026 esta Junta Directiva conoció y resolvió el recurso, examinando la aplicación de la normativa deontológica respecto de cada conducta sancionada, la alegada falta de motivación, la congruencia, la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones, así como la invocación del principio in dubio pro actione y de nulidad del acto.

TERCERO. Que mediante el acuerdo JD.CPPCR-594-2026 la Junta Directiva declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó integralmente la resolución recurrida, incluidos los hechos tenidos por acreditados, su calificación jurídica y las sanciones impuestas por el Tribunal de Honor.

CUARTO. Que el 27 de agosto de 2026 el apoderado especial administrativo de la licenciada Villalobos Benavides interpuso recurso de revocatoria contra el acuerdo JD.CPPCR-594-2026, articulando cuatro

agravios titulados: (i) falta de resolución integral de los agravios de la apelación; (ii) falta de acreditación de los elementos necesarios para configurar la infracción al artículo 26; (iii) incorrecta interpretación del artículo 27; y (iv) análisis inadecuado del consentimiento informado en atención a la naturaleza de la pericia judicial. Adicionalmente, invoca nulidad absoluta del acto, cuestiona el motivo, la valoración probatoria, la culpabilidad, la proporcionalidad y el contenido del acto, y solicita una nueva valoración de la sanción.

QUINTO. Que el recurso de revocatoria fue presentado contra una resolución de esta Junta Directiva, supuesto expresamente previsto en el artículo 44 de la Ley n.º 6144, conforme al cual contra lo resuelto por la Junta Directiva solo cabe recurso de revocatoria ante este mismo cuerpo colegiado.

CONSIDERANDO

I. Sobre la competencia, procedencia y alcance de la revocatoria. El artículo 44 de la Ley n.º 6144 establece que contra lo resuelto por la Junta Directiva en materia disciplinaria solo cabe recurso de revocatoria ante ese mismo cuerpo colegiado. El artículo 35 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario remite expresamente a dicho numeral y dispone la aplicación supletoria de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, esta Junta Directiva es competente para conocer la gestión.

La revocatoria tiene por objeto permitir al órgano que dictó el acto revisar si su decisión contiene un error de hecho o de derecho, un defecto de motivación, una valoración probatoria irrazonable, una indebida aplicación normativa o un vicio de validez que justifique modificarla o dejarla sin efecto. No constituye, sin embargo, una nueva instancia abierta para reconstruir indefinidamente la apelación ya resuelta ni para introducir, por primera vez, motivos de impugnación que pudieron formularse oportunamente contra la resolución del Tribunal de Honor.

Debe distinguirse, por ello, entre dos clases de alegaciones. Son admisibles aquellas que cuestionan defectos propios del acuerdo JD.CPPCR-594-2026, incluso cuando necesariamente se formulen por primera vez en revocatoria, pues solo pudieron surgir con el dictado de esa resolución. Distinto es el caso de los argumentos autónomos dirigidos contra la resolución final del Tribunal de Honor que no fueron incluidos en la apelación: tales extremos no pueden utilizarse ahora para ampliar extemporáneamente el objeto del recurso de alzada. La revocatoria no reabre el plazo de apelación ni permite sustituir los agravios originalmente formulados.

Bajo esa regla, la Junta analizará cada agravio en cuanto cuestione efectivamente la legalidad o motivación del acuerdo JD.CPPCR-594-2026. En la medida en que la recurrente pretenda introducir fundamentos nuevos contra el acto del Tribunal de Honor, esos extremos se rechazan por improcedentes, sin perjuicio de verificar de oficio la existencia de nulidades absolutas cuando jurídicamente correspondiera.

II. Primer agravio: supuesta falta de resolución integral de los agravios de la apelación. La recurrente afirma que el acuerdo recurrido agrupó la apelación en tres agravios generales y que, con ello, omitió responder individualizadamente argumentos relativos a la inexistencia de infracción, insuficiencia probatoria, autorización judicial, actuación en función pública y contacto con la señora Allison Collins Cameron en ejercicio del derecho de defensa.

El agravio no es de recibo. El acuerdo JD.CPPCR-594-2026 no se limitó a una respuesta genérica. Por el contrario, examinó separadamente: (1) la realización de la valoración psicológica en un establecimiento abierto al público; (2) el consentimiento informado; (3) el rigor técnico y metodológico de la pericia; (4) el deber de confidencialidad; (5) el deber de abstención, objetividad y buena práctica profesional; (6) la alegada incongruencia; (7) la motivación; (8) la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción; y (9) la alegación de nulidad e in dubio pro actione. En cada apartado se expusieron los hechos relevantes, la prueba considerada y la norma aplicable, y se indicó la razón por la cual la tesis de la apelante no modificaba lo resuelto.

En particular, respecto del contacto con la señora Collins Cameron, el acuerdo determinó que no se cuestionaba la entrega del informe a la autoridad judicial sino la comunicación posterior a una tercera persona particular; analizó expresamente la excepción vinculada con el derecho de defensa y explicó que esa excepción permite revelar la información estrictamente necesaria ante los órganos competentes para conocer la denuncia, pero no autoriza su divulgación a una tercera persona que era contraparte del evaluado en el proceso de familia. También se examinó la alegación de riesgo o protección y se concluyó que no se acreditó una situación de peligro inminente que justificara la comunicación.

Por su parte, la existencia de una orden judicial y la naturaleza pública de la actuación fueron expresamente consideradas al resolver los extremos relativos al lugar de la valoración, al consentimiento informado y al deber de abstención. Que la Junta no acogiera la interpretación propuesta por la apelante no equivale a omisión de pronunciamiento. La motivación administrativa exige expresar las razones determinantes de la decisión y permitir su impugnación, no reproducir ni contestar de manera literal cada frase de los escritos de parte.

Por lo demás, la propia revocatoria demuestra que la recurrente comprendió las razones del acuerdo y pudo controvertirlas de forma específica. No se advierte, entonces, indefensión ni motivación aparente. El primer agravio se declara sin lugar.

III. Segundo agravio: artículo 26, rigor técnico, culpabilidad y alegada inversión de la carga de la prueba. La recurrente sostiene que la Junta no identificó cuál conducta concreta constituía imprudencia, negligencia, impericia o actuación apresurada y deficiente; añade que una deficiencia metodológica no equivale por sí misma a culpabilidad disciplinaria y que el acuerdo invirtió la carga de la prueba al señalar que la recurrente no aportó razonamiento técnico ni prueba que demostrara la suficiencia de una entrevista y un único instrumento.

En cuanto este planteamiento cuestiona la motivación propia del acuerdo JD.CPPCR-594-2026, procede examinarlo; pero no puede utilizarse para introducir, como una nueva apelación, fundamentos autónomos que no hubieran sido oportunamente articulados contra la resolución final. Hecha esa precisión, el agravio debe rechazarse.

El acuerdo impugnado no dedujo la responsabilidad del simple dato cuantitativo de haberse utilizado un único instrumento. Expresamente señaló que el rigor metodológico depende de la pertinencia del instrumento para el objeto de la valoración, de las condiciones de aplicación, de la suficiencia de las fuentes examinadas, de la posibilidad de corroborar resultados y de la correspondencia entre los datos obtenidos y las conclusiones emitidas.

A partir de ello identificó las deficiencias concretas: la pericia se sustentó esencialmente en una entrevista cuya extensión, profundidad y metodología no quedaron suficientemente documentadas; no se incorporaron otras fuentes relevantes disponibles en el expediente judicial, entre ellas informes del Patronato Nacional de la Infancia; y se formularon conclusiones de considerable gravedad —incluidas referencias a depresión, agresividad y psicopatía— sin explicar adecuadamente el proceso lógico, técnico y científico que permitiera arribar a ellas.

Esas circunstancias son las que sustentan la valoración de falta de rigor técnico y no la mera preferencia por una metodología distinta. El reproche se vincula, por tanto, con la insuficiencia del soporte técnico para conclusiones periciales de especial trascendencia y con la ausencia de una relación explicada y verificable entre datos, metodología y conclusiones.

Tampoco existe inversión de la carga de la prueba. La frase según la cual la recurrente no aportó razonamiento técnico ni prueba que demostrara que una única prueba y una entrevista resultaban suficientes no fue utilizada como hecho constitutivo de la infracción ni como presunción de culpabilidad. Se formuló al valorar la eficacia refutatoria del agravio de apelación frente a hechos y deficiencias que el Tribunal había tenido por acreditados.

Una vez que el acto sancionatorio contiene una motivación y un cuadro probatorio determinados, quien recurre debe señalar el error concreto de esa valoración; exigir que el agravio desvirtúe racionalmente los fundamentos del acto no traslada a la persona investigada la carga originaria de probar su inocencia.

En consecuencia, no se acredita que la Junta haya sancionado por ausencia de prueba defensiva ni que haya sustituido la presunción de inocencia por una presunción de culpabilidad. El segundo agravio se declara sin lugar.

IV. Tercer agravio: interpretación del artículo 27 y realización de la valoración en un establecimiento público. La recurrente alega que el artículo 27 no contiene una prohibición absoluta de efectuar una intervención psicológica en un establecimiento público y que el acuerdo se basó en una posibilidad abstracta de afectación a la privacidad, sin acreditar que el restaurante estuviera lleno, que existieran interrupciones o que terceras personas hubieran escuchado la entrevista.

El agravio parte de una premisa que no corresponde a lo resuelto. El acuerdo JD.CPPCR-594-2026 no estableció una regla absoluta según la cual toda intervención psicológica realizada en un sitio público sea, por ese solo hecho, contraria a la ética. Lo que sostuvo fue que, tratándose de una valoración psicológica de naturaleza pericial destinada a un proceso judicial, un restaurante abierto al público no garantiza, en principio, condiciones de privacidad, confidencialidad, control ambiental y ausencia de interrupciones, y que la obligación del artículo 27 exigía a la profesional interponer sus mejores oficios para procurar condiciones mínimas adecuadas.

La norma no deja el cumplimiento de esas condiciones a la mera voluntad o discrecionalidad irrestricta de cada profesional. La expresión “mejores oficios” contiene un estándar de conducta exigible que debe apreciarse conforme a las características del servicio. En este asunto, el acuerdo consideró además que, si la profesional estimaba que existía un riesgo de seguridad que impedía realizar la valoración en otro lugar, podía comunicarlo a la autoridad judicial, solicitar medidas de resguardo o declinar el nombramiento; no constaba que hubiera realizado alguna de esas gestiones.

La infracción tampoco depende de demostrar que un tercero efectivamente escuchó cada contenido de la entrevista. El deber preventivo asociado a la privacidad y confidencialidad exige seleccionar y procurar un entorno idóneo para la intervención. Exigir que el riesgo se materialice antes de poder valorar la adecuación del lugar vaciaría de contenido el deber profesional. Lo relevante es si, atendida la naturaleza de la pericia y las alternativas disponibles, la profesional desplegó los mejores oficios exigibles para garantizar condiciones apropiadas. El acuerdo explicó por qué concluyó que no lo hizo. Por consiguiente, no existe una interpretación extensiva o arbitraria del artículo 27 ni una sanción basada exclusivamente en una posibilidad hipotética. El tercer agravio se declara sin lugar.

V. Cuarto agravio: consentimiento informado y naturaleza judicial de la pericia. La recurrente sostiene que la Junta reconoció la existencia de una orden judicial, pero analizó el consentimiento informado como si se tratara de una consulta privada ordinaria, sin valorar adecuadamente la naturaleza forense, institucional y judicial de la intervención.

El argumento fue expresamente resuelto en el acuerdo recurrido. La Junta distinguió entre la habilitación institucional para practicar la pericia y el deber profesional de informar a la persona evaluada sobre la naturaleza, finalidad, alcance y eventuales consecuencias de la intervención psicológica. La orden judicial legitimaba que la profesional realizara la pericia dentro del proceso, pero no equivalía, por sí misma, al cumplimiento del deber de información frente a la persona evaluada.

También se valoró la regla del artículo 12 relativa a las condiciones de la situación. El acuerdo destacó que no constaba un consentimiento informado escrito ni una anotación profesional que explicara por qué se habría prescindido de su firma; además, la profesional manifestó durante la comparecencia que no elaboró el documento porque entendía que, al tratarse de un servicio público, no era necesario, explicación que resultaba incompatible con la tesis posterior de que habría existido un consentimiento verbal.

No existe, por ello, contradicción entre reconocer el contexto judicial y exigir las garantías de información previstas por la normativa deontológica. La primera cuestión se refiere a la fuente institucional de la intervención; la segunda, a los deberes profesionales que subsisten durante su ejecución. El cuarto agravio se declara sin lugar.

VI. Sobre los argumentos nuevos o ampliados en la revocatoria. La Junta advierte que el escrito de revocatoria no se limita a identificar supuestos vicios propios del acuerdo JD.CPPCR-594-2026, sino que en varios pasajes reformula o amplía la discusión sobre el acto originario del Tribunal de Honor. Entre otros extremos, desarrolla con mayor especificidad la tesis de ausencia de culpabilidad bajo el artículo 26, exige prueba concreta de las condiciones físicas y de ocupación del establecimiento público, introduce una formulación autónoma acerca del alcance del consentimiento en una pericia judicial y solicita una nueva ponderación de todos los parámetros del artículo 66 del Código de Ética y Deontológico.

En la medida en que esos planteamientos constituyan una crítica a la fundamentación incorporada por la Junta al resolver la apelación, han sido atendidos en los considerandos anteriores. No obstante, en cuanto pretendan operar como agravios nuevos e independientes contra la resolución final del Tribunal de Honor —es decir, como argumentos que pudieron ser planteados en la apelación y no lo fueron—,

resultan improcedentes por preclusión. El recurso de revocatoria contra la decisión de alzada no reinicia el plazo para recurrir la resolución del Tribunal ni habilita una segunda apelación ante el mismo órgano.

Esta conclusión no responde a un formalismo incompatible con el derecho de defensa. La parte tuvo acceso al expediente, conoció la resolución final, interpuso apelación y obtuvo un pronunciamiento de fondo. La estabilidad y orden del procedimiento exigen que los agravios contra el acto originario sean formulados dentro de la oportunidad recursiva correspondiente. Admitir su ampliación sucesiva en cada recurso impediría la consolidación del objeto de impugnación y convertiría la revocatoria en una instancia indefinida.

VII. Sobre la nulidad absoluta alegada. La recurrente invoca nulidad absoluta por supuestos defectos en el motivo, fundamentación, valoración probatoria, subsunción jurídica, culpabilidad, proporcionalidad y contenido del acto. La alegación tampoco prospera.

El acuerdo JD.CPPCR-594-2026 fue dictado por el órgano competente, dentro del procedimiento previsto en la Ley n.º 6144 y en el Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario; identifica el acto impugnado, los antecedentes relevantes, las conductas sancionadas, los agravios formulados, la prueba valorada, la normativa aplicable y las razones de hecho y de derecho por las cuales se confirmó la resolución del Tribunal. Existe, por tanto, motivo, contenido y motivación suficientes, sin que la recurrente demuestre la ausencia o vicio sustancial de un elemento constitutivo que determine nulidad absoluta.

Las discrepancias sobre el peso de la prueba, la interpretación de las normas deontológicas o la graduación de la sanción han sido objeto de análisis de fondo y no se transforman, por su sola formulación como nulidad, en defectos invalidantes. Tampoco se advierte indefensión: la profesional conoció los cargos, ejerció defensa, ofreció prueba, participó en la comparecencia, recurrió la resolución final y obtuvo pronunciamiento de esta Junta.

Por ello, no existe fundamento para declarar la nulidad absoluta del acuerdo recurrido.

VIII. Sobre razonabilidad, proporcionalidad y solicitud de nueva valoración de la sanción. La recurrente insiste en que la Junta debió valorar la proporcionalidad no solo a partir de los mínimos y máximos de las sanciones, sino también atendiendo a la existencia de cada infracción y al resultado global de ocho años, seis meses y cinco días de suspensión.

Este extremo ya fue resuelto. El acuerdo explicó que no se impuso una sanción global fijada discrecionalmente, sino sanciones correspondientes a cinco infracciones autónomas, vinculadas con bienes y deberes profesionales distintos. Para las faltas graves, muy grave y gravísima se aplicaron los mínimos normativos respectivos; y para la falta leve se impuso una sanción próxima al extremo inferior del rango. El resultado acumulado deriva de la concurrencia de varias infracciones y no de haber elevado discrecionalmente la sanción de una sola conducta.

La petición formulada ahora para que se realice una nueva valoración completa conforme a todos los parámetros del artículo 66 no identifica un error concreto del acuerdo recurrido que altere esa conclusión. En cuanto pretenda incorporar una nueva línea autónoma de apelación sobre circunstancias subjetivas u objetivas no planteadas oportunamente, resulta además improcedente por las razones expuestas en el considerando VI. El agravio se rechaza.

IX. Conclusión. Examinados los agravios admisibles contra el acuerdo JD.CPPCR-594-2026, esta Junta Directiva no encuentra errores de hecho o de derecho, omisiones de pronunciamiento, inversión de la carga probatoria, indebida interpretación normativa, desproporción ni vicios de validez que justifiquen revocar o modificar lo resuelto. Los argumentos que efectivamente cuestionan la motivación de la decisión de alzada han sido nuevamente examinados y no desvirtúan sus fundamentos. Los planteamientos que, en cambio, pretendan ampliar con motivos nuevos la apelación contra la resolución final del Tribunal de Honor se rechazan por improcedentes, al encontrarse precluida esa oportunidad procesal.

POR TANTO

Con fundamento en el artículo 44 de la Ley n.º 6144; los artículos 2, 31 y 35 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica; las disposiciones aplicables de la Ley General de la Administración Pública; y demás normativa citada, la Junta Directiva, por [unanimidad/mayoría] de votos, ACUERDA:

PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la representación de la licenciada Alejandra Villalobos Benavides contra el acuerdo JD.CPPCR-594-2026, comunicado mediante oficio CPPCR-JD-94-2026 de 19 de agosto de 2026.

SEGUNDO: Confirmar en todos sus extremos el acuerdo JD.CPPCR-594-2026, por las razones expuestas en la presente resolución.

TERCERO: Rechazar por improcedentes, en cuanto constituyan motivos nuevos e independientes dirigidos contra la resolución final del Tribunal de Honor y no simples cuestionamientos a la motivación del acuerdo de alzada, los argumentos incorporados en la revocatoria que pretendan ampliar el objeto del recurso de apelación ya resuelto.

CUARTO: Declarar que no se configura la nulidad absoluta invocada respecto del acuerdo JD.CPPCR-594-2026.

QUINTO: Notificar el presente acuerdo a la licenciada Alejandra Villalobos Benavides, a su representación, al señor David Humberto Quirós Alfaro, a la Fiscalía y al Tribunal de Honor.

SEXTO: Tener por agotada la vía administrativa en relación con la impugnación ordinaria del acuerdo JD.CPPCR-594-2026, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales que el ordenamiento reconozca a las partes. Una vez firme, procédase conforme corresponda.

Notifíquese.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Y con esto damos paso al artículo 9.º de puntos directivos y vamos a pasar a la Fiscalía y a la Dirección Ejecutiva para poder pasar a los puntos directivos.

Se reintegran a la sala el señor Randall Solís, Fiscal y la señora Ivannia Coto, Directora Ejecutiva, al ser las 21:44 p.m.

ARTÍCULO IX

Puntos directivos(as) y administrativos

Presidencia

1. Acuerdo FECOPROU.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Retomamos, en el caso mío, quisiera tomar un acuerdo respecto a las reuniones que hemos mantenido con la FECOPROU en función de uno respaldar formalmente las gestiones y acciones que se desarrollen desde ese ente, en relación con el proyecto de ley número 25747, dirigidas a procurar que dicha iniciativa no sea aprobada en términos propuestos y a defender el papel de los colegios profesionales en la verificación de la idoneidad y la fiscalización del ejercicio profesional.

Como número dos, alinear en la medida que resulte aplicable al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, las acciones institucionales, legales y de comunicación relacionadas con este proyecto de ley, con los objetivos, estrategias y líneas de acción coordinadas por la FECOPROU, procurando una actuación conjunta y coherente entre los colegios profesionales.

Como número tres participar activamente en las acciones de coordinación, incidencia, comunicación y defensa institucional que sean promovidas por dicha Federación en relación con esta iniciativa legislativa.

Y como punto número cuatro, manifestar la disposición de este Colegio Profesional para contribuir financieramente con las acciones coordinadas con FECOPROU, dentro de los acuerdos con las posibilidades propuestas de este Colegio profesional y previa valoración y aprobación de los aportes específicos que correspondan conforme a sus procedimientos internos.

Solicito declarar este acuerdo en firme mediante esta decisión, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica desea expresar de manera inequívoca su respaldo a FECOPROU y a la labor de articulación que desarrolla en representación de los colegios profesionales en el país.

Consideramos que este momento demanda coordinación, unidad y una participación activa de nuestras organizaciones en defensa de un sistema que contribuye a garantizar la idoneidad, responsabilidad y adecuada fiscalización del ejercicio profesional en beneficio de la sociedad costarricense. ¿Algún miembro de esta Junta Directiva tiene alguna observación a esta solicitud? se aprueba entonces por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-735-2026

En atención a las reuniones y gestiones mantenidas con la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), en relación con el Proyecto de Ley N.º 25.747, esta Junta Directiva acuerda, por unanimidad y en firme:

1. Respaldo formalmente las gestiones y acciones que se desarrollen desde FECOPROU en relación con el Proyecto de Ley N.º 25.747, dirigidas a procurar que dicha iniciativa no sea aprobada en los términos propuestos y a defender el papel de los colegios profesionales en la verificación de la idoneidad y la fiscalización del ejercicio profesional.
2. Alinear, en la medida que resulte aplicable al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, las acciones institucionales, legales y de comunicación relacionadas con este proyecto de ley, con los objetivos, estrategias y líneas de acción coordinadas por FECOPROU, procurando una actuación conjunta y coherente entre los colegios profesionales.
3. Participar activamente en las acciones de coordinación, incidencia, comunicación y defensa institucional que sean promovidas por FECOPROU en relación con esta iniciativa legislativa.
4. Manifestar la disposición del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica para contribuir financieramente con las acciones coordinadas con FECOPROU, de acuerdo con las posibilidades del Colegio y previa valoración y aprobación de los aportes específicos que correspondan, conforme a sus procedimientos internos.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Y con esto le damos espacio a la secretaria de nuestra Junta Directiva, adelante doctora Vargas.

Secretaria

1. Oficio CPPCR-VG-215-2026 Solicitud de presupuesto para actividad de Comisión de Salud Mental.

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc

Gracias quería presentar el punto para hacer, una excepción a la Comisión de Salud Mental sobre un presupuesto que ya se les planteó, en el cual ellos están solicitando que se pueda por favor aprobar una traducción del inglés al español para la salud, la jornada de salud mental que van a estar pues ellos trabajando este año. Entonces quería probar que se pudiera hacer la excepción en esta ocasión, ya que ellos se pasaron de la fecha donde tenían que presentar la solicitud del presupuesto no se pudo presentar a tiempo porque las personas expositoras eran ponentes fuera del país y no teníamos todavía la fecha para poder confirmar, entonces por eso se presentó en un plazo después, del que se tenía pues previsto.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Apoyo la solicitud que nos expone ¿hay algún comentario u observación a esta solicitud que nos expone la doctora Vargas? se aprueba entonces la solicitud por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-736-2026

En atención al oficio CPPCR-VG-215-2026, presentado por la Secretaria de Junta Directiva y enviado por el Departamento de Vida Gremial en solicitud de presupuesto para la actividad "Jornada: Salud Mental,

vínculos y cuidado: aportes de la Psicología para una sociedad más humana”, organizada por la Comisión de Salud Mental, esta Junta Directiva acuerda aprobar, de manera excepcional, el presupuesto solicitado por un monto total de \$332,50 (trescientos treinta y dos dólares estadounidenses con cincuenta centavos), correspondiente a los servicios de traducción simultánea de inglés a español para dos charlas, incluyendo el monto adicional previsto en caso de extensión de la actividad.

La excepción se autoriza considerando que la solicitud fue presentada fuera del plazo establecido debido a que las personas expositoras son ponentes internacionales y, al momento de gestionar el presupuesto, aún no se contaba con las fechas necesarias para confirmar su participación.

Se instruye al Departamento de Vida Gremial y al Departamento Financiero para que procedan según corresponda.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Le damos la palabra a nuestra tesorera.

Tesorerera

1. Liquidación de viáticos.

Dra. Rita Cerdas Fonseca, M.Psc.

Sí buenas noches, tenemos gastos de representación para su aprobación, los cuales se enviaron previamente detallados a sus correos.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación a las solicitudes? se aprueban por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-737-2026

Se aprueba la liquidación de gastos de representación correspondiente al señor Randall Solís, Fiscal, por las actividades realizadas en las siguientes fechas:

Fecha	Actividad
28/07/2026	Reunión Fiscal
29/07/2026	Grabación cursos autogestionados
10/08/2026	Reunión Fiscal
12/08/2026	Reunión Fiscal
18/08/2026	Reunión Fiscal
21/08/2026	Actividad Recursos Humanos
02/09/2026	Actividad Colegio de Abogados

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Le damos la palabra a la doctora Wendy, adelante.

Vocal III

1. Solicitud de revisión o remplazo de sistema de micrófono / audio de la sala.

Dra. Wendy Paola Zúñiga Sánchez, Licda

Buenas noches yo quiero solicitar por favor la revisión o el reemplazo del sistema de micrófonos sea o de o y o de audio que tiene la sala.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Yo diría, más allá de la revisión que desechemos los que tenemos y compremos nuevos en vista de que las personas de regionales que asisten a esta Junta Directiva de manera virtual han tenido y han manifestado problemas recurrentes y me parece prudente que se compre un nuevo equipo para que tengan acceso al audio de manera idónea por favor.

Lic. Adrián Obando Rodríguez

Me parece bien que como revisión para que se traigan los, para para que cuando la gente vea la la sesión sea también digamos el estudio técnico o sea, yo estoy a favor, pero que si se hiciera revisión, revisión y reemplazo.

Licda. Ivannia Coto Garro

Claro comprendo si hay que hacer una revisión integral, porque sí, muy, muy sinceramente, la adaptación lleva una integración no solo de los micrófonos, hay varios, digamos un sistema, que hay que revisar, pero con gusto se puede gestionar la revisión y en dado caso, traerle la propuesta de cotizaciones o de verdad a los sistemas que actualmente están en el mercado. También revisar la vida útil que tiene este a nivel contable, este sistema y ver también los alcances que se pueden gestionar.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Desde que yo existo existe eso.

Lic. Alejandro Delgado Faith

La respuesta podría ir en la línea de instruir a la dirección Ejecutiva para que haga una evaluación del sistema de micrófonos de la sala de sesiones de Junta Directiva, a fin de que presente una propuesta que permita a las personas que asisten de forma virtual tener un audio lo más nítido y en tiempo real de lo que está sucediendo posibles, de lo que esta sucediendo en la sala de sesiones y a partir de esa propuesta ya ustedes toman una decisión.

Lic. Adrián Obando Rodríguez

Incluyendo la sesión de audiencias.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Ok perfecto.

Dra. Wendy Paola Zúñiga Sánchez, Licda

Es que es muy incómodo, porque uno tiene que acercarse y gritar y después.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Ok, entonces tarea asignada a la Dirección Ejecutiva se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-738-2026

En atención a la solicitud presentada para la revisión y eventual reemplazo del sistema de micrófonos y audio de la sala de sesiones de Junta Directiva, esta Junta Directiva acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que realice una evaluación integral del sistema de audio y micrófonos actualmente instalado, considerando las necesidades de las personas que participan de manera virtual en las sesiones de Junta Directiva, así como en las sesiones de audiencias.

A partir de dicha evaluación, la Dirección Ejecutiva deberá presentar una propuesta que permita contar con un sistema que garantice un audio claro, nítido y en tiempo real de lo que acontece en la sala de sesiones, incluyendo, de ser necesario, las respectivas cotizaciones y alternativas disponibles para su eventual reemplazo.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Nuevamente ahora le damos la palabra a nuestra Dirección Ejecutiva.

Dirección Ejecutiva

1. Solicitud de Beca para miembros de la Comisión de Psicogerontología.

Licda. Ivannia Coto Garro

Gracias, se presenta la solicitud de la Comisión de Psicogerontología en relación a una beca unas becas para el Congreso Internacional de Gerontología UCR, la misma solicitud fue revisada por el Departamento de Vida Gremial, cumplen con todos los requisitos y las colegiadas que lo solicitan es Ivania Fonseca Céspedes, Lara Mora Villalobos, Diana Valverde Chacón, Rebeca Ramírez Corrales, el monto total de la solicitud de beca para las cuatro participantes para el Congreso es de ₡226.000, a realizarse en el mes de octubre de 2026.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna objeción u observación a la solicitud que nos presenta la Dirección Ejecutiva? se aprueba entonces por unanimidad.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Bueno, perdón, perdón Iva es que no me quedó clara ¿ellos son de comisiones?

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Sí, claro.

Licda. Ivannia Coto Garro

Sí señora de la Comisión Psicogerontología.

Dra. Laura Bogantes Matamoros, Licda

Ah ok, ok si perdón, perdón estaba en otra comisión, disculpe.

Licda. Ivannia Coto Garro

No se preocupe doña Laura.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Ok se aprueba entonces por unanimidad, adelante Iva.

ACUERDO: JD.CPPCR-739-2026

En atención a la solicitud presentada por la Comisión de Psicogerontología para el otorgamiento de becas para la participación en el IX Congreso Internacional de Gerontología, UCR, a realizarse en octubre de 2026, y considerando que las profesionales solicitantes cumplen con los requisitos establecidos, esta Junta Directiva acuerda aprobar las becas para las siguientes colegiadas: Ivannia Fonseca Céspedes, código 10502; Lara Mora-Villalobos, código 4373; Diana Valverde Chacón, código 5774; y Rebeca Ramírez Corrales, código 8408, por un monto total de ₡226.000,00.

2. Revisión de impuesto de renta de Dietas de los directivos.

Licda. Ivannia Coto Garro

Se informa a los directivos que se procedió con una revisión integral relacionada con el porcentaje deducido a las dietas por concepto de impuesto sobre renta, se determinó que el porcentaje correcto

corresponde a un 15% y no un 25% como se venía realizando la deducción, por lo cual se estarán realizando los ajustes necesarios.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

¿Hay alguna observación a lo que nos hace ver la Directora Ejecutiva? se da por recibida la información y se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-740-2026

Se da por recibida la información presentada por la Dirección Ejecutiva, respecto de la revisión integral realizada sobre el porcentaje de deducción aplicado a las dietas de las personas integrantes de Junta Directiva por concepto de impuesto sobre la renta, determinándose que el porcentaje correspondiente es del 15% y no del 25%, como se venía aplicando.

Asimismo, se acuerda que se realicen los ajustes necesarios conforme a lo indicado.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Y ahora sí le damos la palabra a nuestro asesor legal.

Asesor Legal

1. Resolución de recurso de amparo – Exp. 26-024427-0007-CO

Lic. Alejandro Delgado Faith

Básicamente es informarles del resultado del recurso de amparo *Exp. 26-024427-0007-CO* que interpuso el colegiado Carlos Bonilla, el cual es fue resuelto parcialmente con lugar en favor del colegiado, en términos de que de la Junta debió de haber hecho debió haberse hecho la corrección ordenada por la Junta Directiva en la página web y no se había realizado a tiempo, pero sin embargo, al haberlo hecho antes o durante el transcurso de la tramitación del amparo la Sala declara sin lugar, pero no condena en costas al colegio y además declara sin lugar el resto de los extremos de fundamentos del colegiado en el correo yo les mandé el informe resumido que estoy incluyendo para efectos del acta.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Muchísimas gracias, don Alejandro se da por recibido y se aprueba por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-741-2026

Se da por recibida la información presentada por el Lic. Alejandro Delgado Faith, respecto de la resolución emitida por la Sala Constitucional mediante sentencia N.° 2026-033012, de fecha 27 de agosto de 2026, correspondiente al recurso de amparo interpuesto por el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés, expediente N.° 26-024427-0007-CO.

Se toma nota de que el recurso fue declarado parcialmente con lugar únicamente respecto de la permanencia, en la versión publicada de los acuerdos JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026, de la expresión relacionada con que el recurrente era investigado por “acoso y casi extorsión para exigir expedientes clínicos”, aspecto que ya había sido objeto de corrección por parte de la Junta Directiva, cuya sustitución material se realizó durante la tramitación del recurso.

Asimismo, se toma nota de que los restantes extremos planteados por el recurrente fueron declarados sin lugar, incluyendo los relacionados con el derecho de petición y pronta respuesta, expedientes clínicos y datos sensibles, así como las pretensiones dirigidas a individualizar responsables o revisar actuaciones administrativas. De igual manera, se toma nota de que la sentencia no impuso condenatoria al Colegio en costas, daños ni perjuicios.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Con esto hago un llamado a tomar los acuerdos de esta sesión de Junta Directiva en firme, se aprueban entonces por unanimidad.

ACUERDO: JD.CPPCR-742-2026

Declarar en forma unánime y en firme, todos los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 17-09-2026, celebrada el 2 de setiembre de 2026.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.

Y se cierra la sesión al ser las 9:55 minutos de la noche de hoy, miércoles 02 de setiembre del 2026.

¡Tengan todos muy feliz noche!

Se levanta la sesión al ser las veintiún horas, con cincuenta y cinco minutos de la noche del 2 de setiembre, 2026.

Dra. Ivannia Serrano Brenes, MSc.
Presidente de Junta Directiva

Dra. Paola Vargas Gómez, MSc
Secretaria de Junta Directiva